



PUTUSAN

Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gunawan Sutardjo.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/13 Oktober 1971.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Pluit Timur Blok D SEL/16 RT.009/RW.009 Kel. Pluit
Kec. Penjaringan Jakarta Utara/ Apartement The
Windsor Tower lantai 2 3 No.1, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/316/V/RES 1.11/2020/Reskrim tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa Gunawan Sutardjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama Herman Petrus Sihombing, S.H., Drs. Robert S, Siregar, Liberto J Hutapea, S.H., Sunggul Silitonga, S.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor HERMAN PETRUS SIHOMBING, S.H., dan rekan,

Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Bandengan Selatan No. 82 HE-HF (Ruko Robinson) Telp. 021-6610901, Fax 021-6610904, Hp. 081210152798, 0817797761 Jakarta Utara 14450, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUNAWAN SUTARDJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pemalsuan*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNAWAN SUTARDJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 29 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 28 tanggal 21 Juli 1998 seluas 44.475 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE sekarang sudah berubah nomor menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.173 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 28 tanggal 08 Nopember 2004 seluas 42.410 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yang terletak obyek tanah di Desa Nambo Udik Cikande Serang, Banten.
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.32 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 31 tanggal 21 Juli 1998 seluas 5.795 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, yang terletak obyek tanah di Desa Nambo Udik Cikande Serang, Banten.
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.33 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 32 tanggal 21 Juli 1998 seluas 8.300 M2 atas

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, yang terletak obyek tanah di Desa Nambo Udik Cikande Serang, Banten.

- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.40 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No./ Peta No. 40 tanggal 23 September 1998 seluas 14.595 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, yang terletak obyek tanah di Desa Nambo Udik Cikande Serang, Banten.

- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.51 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 51 tanggal 23 September 1998 seluas 780 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, yang terletak obyek tanah di Desa Nambo Udik Cikande Serang, Banten.

- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.52 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 52 tanggal 23 September 1998 seluas 3.660 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, yang terletak obyek tanah di Desa Nambo Udik Cikande Serang, Banten.

- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.141 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 141 tanggal 03 Maret 1999 seluas 7725 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, yang terletak obyek tanah di Desa Nambo Udik Cikande Serang, Banten.

- 16 (enam) belas lembar Akta Pendirian No.187;

- 8 (delapan) lembar BNRI No.27;

- 11 (sebelas) lembar risalah rapat No.13;

- 4 (empat) lembar Pernyataan Keputusan Rapat No.35;

- 33 (tiga puluh tiga) lembar Keputusan Menteri Kehakiman No. 02-5675;

- 14 (empat) belas lembar BNRI No.96;

- 4 (empat) lembar Akta Perubahan No.94;

- 4 (empat) lembar Pernyataan Keputusan Rapat No.421;

- 10 (Sepuluh) lembar Pemberitahuan tentang Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Susunan Direksi serta Komisaris No.57/VI/1997;

- 12 (dua belas) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.34;

- 8 (Delapan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.86;

- 12 (Dua Belas) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.87;

- 49 (Empat Puluh Sembilan) Lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.89;

- 9 (Sembilan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.12;

- 9 (Sembilan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.74;

- 9 (Sembilan) lembar jual beli saham No.75;

- 8 (Delapan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.10;

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (Sebelas) lembar pengikatan jual beli saham No.11;
- 82 (Delapan puluh dua) lembar Surat Hutang No.80;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan Salinan SK Menkeh dan HAM RI;
- 2 (dua) lembar Permohonan Duplikat SK Menkeh dan HAM RI;
- 23 (Dua Puluh Tiga) lembar BNRI No.51x 5 (lima) lembar pembatalan No.16;
- 5 (lima) lembar Surat Pernyataan Keputusan Rapat No. 10;
- 25 (dua puluh lima) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.10;
- 12 (dua belas) lembar BNRI No.20;
- 8 (delapan) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.24;
- 11 (Sebelas) lembar Akta Addendum pengikatan Diri untuk melakukan jual beli Saham No.42;
- 10 (Sepuluh) lembar Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham No.26;
- 6 (enam) lembar BNRI No.45;
- 9 (sembilan) lembar Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham No.33;
- 12 (dua belas) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.39;
- 6 (enam) lembar Akta Kuasa Khusus No.19;
- 20 (Dua Puluh) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.53;
- 23 (Dua Puluh Tiga) lembar akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.19;
- 14 (empat belas) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No. 16;
- 20 (Dua puluh) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.19;
- Asli Salinan Putusan Kasasi No.3077;
- Asli Salinan Putusan PT No. 217/PDT/DKI/2016;
- Asli Salinan Putusan No.516/Pdt.G/2014/PN.Jkt.UT

Dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dakwaan kesatu sekaligus Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan dimana Terdakwa didakwa dan dituntut melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP, kami Penasehat Hukum Terdakwa melihat bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut Umum **tidak jelas dan kabur** serta

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, yang harus memuat uraian secara cermat, **jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan** dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan dan tuntutan; Bahwa dalam dakwaan dan tuntutananya disebut terdapat beberapa pihak-pihak yang turut dalam melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.....

Bahwa dalam dakwaannya Terdakwa GUNAWAN SUTARDJO bersama-sama dengan HERMAWAN (almarhum) menyuruh ANI WIDAYANI, S.H., untuk membuat draf Akte Jual Beli atas tanah seluas 2.400 M2 yang merupakan milik PT. New Asia Industrial Estate, oleh karena ANI WIDAYANI, S.H., belum diangkat menjadi PPAT, maka AJB tersebut kemudian menggunakan nama MARISA ZAHARA, S.H., selaku Notaris-PPAT, setelah itu diterbitkan 8 draf Akta Jual Beli;

Bahwa menurut keterangan Saksi ANI WIDAYANI, S.H., dan MARISA ZAHARA, S.H., dan Terdakwa GUNAWAN SUTARDJO, yang memberikan proyek dan mengetik draf ke-9 AJB tersebut adalah H PUDIN atas permintaan sdr. HENDRA;

Dengan demikian seharusnya dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, haruslah jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, **dengan mencantumkan para pihak tersebut yang terlibat dalam pembuatan ke-9 draf AJB tersebut;**

Bahwa demikian juga dengan perbuatan melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger) atau ikut melakukan (mede pleger) **dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut Umum, tidak mencantumkan Pasal 55 ayat (1) KUHP** yang berbunyi :

(1). Dipidana sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1. orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Pada fakta persidangan terungkap ada 4 orang yang dilaporkan, yaitu Ir. ONG ONGGO, Terdakwa GUNAWAN SUTARDJO, LILI SUTARDJO, dan Notaris MARISA ZAHARA, S.H.



Dengan demikian dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum tidak cermat, tidak **jelas (kabur) dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;**

2. Bahwa demikian juga mengenai waktu perbuatan dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut umum dan berdasarkan fakta persidangan terlihat bukti draf AJB **dibuat dan dipergunakan pada bulan Mei tahun 2005** (vide Bukti P-25 A, 26 A, 27 A, P-24 B), dan oleh Pelapor saksi HERY SUYUDI dilaporkan di Polda Metro Jaya berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/4554/IX/2017/PMJ/Dit.Reskrimum, **tanggal 22 September 2017;**

Bahwa yang mengajukan gugatan di Pengadilan Jakarta Utara pada tahun 2014 adalah saksi Ir. ONG ONGGO, dan yang memperlihatkan draf ke-9 AJB yang menjadi obyek perkara bukanlah Terdakwa, melainkan Saksi Ir. ONG ONGGO;

Dengan demikian berdasarkan konstruksi hukum tersebut di atas dihubungkan dengan proses penuntutan terhadap terdakwa, jika dilihat dari waktu perbuatan dilakukan dan Laporan Polisi terlihat tenggang waktu 12 tahun, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHP mengenai daluwarsa penuntutan;

3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan nya menyatakan Terdakwa GUNAWAN SUTARDJO melanggar Pasal 263 (1) KUHP, dimana unsur-unsurnya adalah :

Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang menjadi alasan sehingga terdakwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah karena adanya draf akta jual beli tanah PT. The New Asia Industrial Estate yang dibuat oleh HERMAWAN sebagai penjual dan IR. ONG ONGGO TJAHYADI sebagai pembeli dan dibuat dihadapan PPAT MARISA ZAHARA, S.H., dan ditanda tangani oleh terdakwa sebagai Komisaris Utama.

Dalam persidangan terungkap bahwa yang dilaporkan oleh bagian legal PT. NEW ASIA ada 4 orang yaitu GUNAWAN SUTARDJO, IR. ONG ONGGO TJAHYADI, MARISA ZAHARA dan LYLI SITARDJO, namun yang diajukan kepersidangan hanya Terdakwa GUNAWAN SUTARDJO, sedangkan Ir. ONG ONGGO TJAHYADI perkaranya dihentikan penyidikannya, sebagaimana terungkap di peridangan vide Bukti T-1.

Hal ini seharusnya berlaku untuk semua pihak yang tersebut namanya dalam draff AJB tersebut, dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang



prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak asasi setiap manusia, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal HAM, pasal 14 (1) Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik), pasal 27 (1), pasal 28 D (1) UUD 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR No. XVII Tahun 1998 Tentang HAM, pasal 17 UU no 39 tahun 1999 tentang HAM, dimana semua orang adalah sama dimuka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama;

Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa enuntut umum dinyatakan bahwa terdakwa GUNAWAN SUTARDJO menyuruh ANI WIDAYANI untuk membuat akta jual beli atas tanah seluas 2.400 m2, namun yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan saksi notaris ANI WIDAYANI, bahwa notaris ANI WIDAYANI tidak mengenal GUNAWAN SUTARJO. Yang datang kepada ANI WIDAYANI adalah HAJI PUDIN dan saudara HENDRA.;

Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh HENDRA dan HAJI PUDIN untuk membuat AJB kepada ANI WIDAYANI.

Draff akta yang dibuat notaris MARISA ZAHARA ditanda tangani oleh terdakwa, karena terdakwa didatangi oleh HERMAWAN ke rumahnya dan draf akta tersebut sudah ditanda tangani oleh MARISA ZAHARA, HERMAWAN sebagai penjual dan IR. ONG ONGGO sebagai pembeli.

Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat :

Dalam keterangan saksi FASCAL WILSON yang menjabat direktur utama sejak tahun 2017 menyatakan bahwa untuk pengalihan asset tidak perlu dilakukan rapat umum pemegang saham (rups) dan PT. New Asia Industrial Estate tidak pernah melakukan rapat umum pemegang saham.

Kesaksian FREDDY DJOHARI yang menjabat direktur utama PT. New Asia Industrial Estate sejak tahun 2004 sampai 2015 menyatakan bahwa PT. New Asia Industrial Estate tidak pernah melaksanakan RUPS, semuanya diatur oleh bagian legal;

Jadi ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar pasal 11 ke-6 huruf a dan b, dan perubahan anggaran dasar pasal 11 ke 4 berita acara rapat umum luar biasa para pemegang saham PT. New Asia Industrial Estate tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. Khususnya atas tindakan terdakwa dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran dasar PT. New Asia Industrial Estate No. 89 tanggal 31 desember 1999 hanya formalitas saja, namun dalam kenyataannya anggaran dasar tersebut tidak pernah dilaksanakan.

Terhadap keberadaan sertifikat HGU (SHGU) yang dijaminkan kepada bank Mayapada, bahwa berdasarkan keterangan MARDIONO SUPARMAN dalam BAP menerangkan bahwa dalam Akta Surat Hutang Nomor 80 tanggal 17 september 2004 yang dibuat di hadapan notaris HASAN SALIM S.H., sebagai pengganti dari MISAHARDI WILAMARTA SH, sertifikat yang dijadikan jaminan di bank Mayapada adalah :

- SHGU No. 173/ Nambo Udik luas 44.475 M2
- SHGU No. 32/ Nambo Udik luas 5.795 M2
- SHGU No. 33 / Nambo Udik luas 8.300 M2
- SHGU No. 40./ Nambo Udik luas 14.595 M2
- SHGU No. 51/ Nambo Udik luas 780 M2
- SHGU No. 52/ Nambo Udik luas 3.660 M2
- SHGU No. 141/ Nambo Udik luas 7725M2

Berdasarkan Saksi JUNUS NICOLAS, SH. Pegawai pada BPN Serang dalam berita acara pemeriksaan tanggal 29 Mei 2020 menerangkan bahwa sertifikat yang dimiliki oleh PT. New Asia yang terdaftar di BPN Serang dan yang dijaminkan di bank Mayapada adalah :

- SHGU Nomor 29 / Nambo udik yang berganti nomor menjadi 173 luas 44.475 M2;
- SHGU Nomor 32 /Nambo udik luas 5.795 M2 diroya tanggal 23 desember 2005;
- SHGU No. 33/ Nambo udik luas 8.300 M2 di roya tanggal 23 desember 2005;
- SHGU No. 40/ Nambo Udik luas 14.595 M2 di roya tanggal 23 desember 2005;
- SHGU No. 51/ Nambo Udik luas 780 M2 di roya tanggal 23 desember 2005;
- SHGU No. 52/ Nambo Udik luas 3.660 M2 di roya tanggal 23 desember 2005;
- SHGU No. 141/ Nomor Udik luas 7.725 M2 di roya tanggal 23 desember 2005;

Bahwa adapun sertifikat yang dimasukkan dalam draf Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat Notaris MARISA ZAHARA yaitu :

- SHGU No. 29/Nambo Udik luas 322 M2;

Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- SHGU No. 32/ Nambo Udik luas 3.721 M2;
- SHGU No. 33/Nambo Udik luas 1.552 M2;
- SHGU No. 40/Nambo Udik luas 793 M2;
- SHGU No. 51 /Nambo Udik luas 300 M2;
- SHGU No. 52/Nambo Udik luas 1,828 M2;
- SHGU No. 52/Nambo Udik luas 143 M2;
- SHGU No. 141/Nambo Udik luas 1993 M2;

Tidak terdaftar di BPN Serang dan berbeda dengan Buku Tanah di BPN Serang.

Berdasarkan fakta tersebut, luas tanah yang tersebut dalam masing masing 9 draf AJB yang dibuat dihadapan notaris MARISA ZAHARA berbeda dengan luas tanah yang terdaftar di BPN Serang.

Jadi dalam perkara ini tidak jelas SHGU mana yang di permasalahan oleh Jaksa penuntut umum.

Unsur : yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”;

Berdasarkan keterangan Saksi, bukti surat dan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlihat bahwa ke-9 draf AJB yang dibuat oleh H. PUDIN atas permintaan HENDRA dan diketikkan oleh Saksi ANI WIDAYANI, notaris dan menggunakan nama Notaris-PPAT MARISA ZAHARA, S.H., bukanlah surat yang sudah menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu oleh karena surat tersebut masih dalam bentuk draf AJB;

Bahwa perbuatan hukum yang tertuang pada ke-9 draf AJB yang telah ditandatangani para pihak belum menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Hubungan hukum yang terjadi masih sebatas antara HERMAWAN dan Terdakwa GUNAWAN SUTARDJO dengan Saksi Ir. ONG ONGGO, terbukti bahwa dalam jual beli bidang-bidang tanah yang tertera pada draf AJB belum terjadi pembayaran lunas, hal mana diakui dan dibenarkan oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONGGOI ONG, sedangkan dengan Pelapor PT. New Asia Industrial Estate, tidak terdapat hubungan hukum sebagaimana disebut pada draf AJB tersebut;

Bahwa dimenangkannya gugatan Saksi ONG ONGGO di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada perkara perdata Putusan No. 516/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr Jo. Putusan PT. DKI No. 217/Pdt/DKI/2016 Jo. Putusan Kasasi No. 3077, didasarkan adanya Perbuatan hukum wanprestasi perjanjian yang disepakati yaitu Akta Perjanjian Pembayaran No. 17 tanggal 19 Januari 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ny. AGUSTINA JUNAEDI, S.H., Notaris di Jakarta (halaman 51 Pertimbangan hukum dalam Putusan perkara No. 516/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr.), dan pada halaman 59 Putusan a quo Para Tergugat dinyatakan lalai sejak tanggal 19 Juli 2005 yaitu 6 bulan sejak penandatanganan Akta Perjanjian Pembayaran Nomor 17 tanggal 19 Januari 2005 dan pembayaran yang sudah dilakukan Penggugat (Saksi Ir. ONG ONGGO) sejumlah Rp. 1.109.251.000,- (satu milyar seratus Sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Dalam amar putusannya angka 4 dalam perkara a quo, Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar jumlah kerugian Penggugat yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 8.659.905.370,- (delapan milyar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Majelis Hakim yang terhormat,

Saudara Penuntut Umum yang kami hormati,

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan yuridis dari Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum terdakwa GUNAWAN SUTARDJO, mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Menerima dan mengabulkan Pembelaan (pledoi) terdakwa GUNAWAN SUTARDJO yang disampaikan melalui Penasehat Hukum.
2. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN SUTARDJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum atau
3. Menyatakan perbuatan Terdakwa GUNAWAN SUTARDJO bukan merupakan perbuatan pidana.
4. Menyatakan Batal demi hukum Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-329/Jkt.Ut/2020 tanggal 20 Juli 2020.

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut hapus atau gugur karena kadaluwarsa;.
6. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya;
7. Menetapkan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini di hentikan.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Kami Penasehat Hukum Terdakwa GUNAWAN SUTARDJO yakin bahwa Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo dengan seadil-adilnya demi tegaknya kebenaran dan keadilan berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia Terdakwa GUNAWAN SUTARDJO bersama-sama dengan HERMAWAN (almarhum) pada suatu waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2005, bertempat di Pluit Timur blok D Sel No. 4 RT.009/ 009 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, meyuruh melakukan, atau turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian, yang berdasarkan Pasal 79 ke-1 KUHP Surat tersebut digunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh Korban atau Pihak yang dirugikan akibat digunakannya Surat tersebut pada tahun 2014 atau yang masih digunakan sampai dengan tahun 2017 sehingga tidak masuk kadaluwarsa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. The New Asia Industrial Estate No.10

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 2004 Terdakwa bersama dengan HERMAWAN (alm.) diangkat menjadi Komisaris dan Direksi PT. The New Asia Industrial Estate dengan susunan pengurus :

- a. Direktur Utama : Freddy Djohari
- b. Direktur : Hermawan
- c. Komisaris Utama : Gunawan Sutardjo (Terdakwa)
- d. Komisaris : Solong Siloy

- Bahwa pada tanggal 17 September 2004, PT. The New Asia Industrial Estate diwakili oleh Freddy Djohari selaku Direktur Utama menandatangani Surat Akta Hutang No. 80 dimana dalam Akta tersebut PT. The New Asia Industrial Estate telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberi kuasa kepada Kreditur yakni PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. sebagai Penerima Hak Tanggungan atas pinjaman atau hutang yang diajukan oleh PT. Mega Raya Nusantara sampai dengan jumlah setinggi-tingginya Rp.15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) untuk jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak tanggal 21 September 2004 sampai dengan tanggal 21 September 2005 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.267/2005 Tanggal 19 Mei 2005, dimana yang dibebankan menjadi obyek hak tanggungan berupa 111 (Seratus Sebelas) bidang tanah yang terletak di Desa Nambo Udik, Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Jawa Barat yang diantaranya :

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (selanjutnya disingkat SHGB) No. 29/Nambo Udik dengan Surat Ukur No./Peta No. 28 tanggal 21 Juli 1998 seluas 44.475 m² atas nama PT. The New Asia Industrial Estate; yang kemudian diubah menjadi SHGB No. 173/ Nambo Udik seluas 44.475 m²;
- b. SHGB No. 32/ Nambo Udik dengan Surat Ukur No./ Peta No. 31 tanggal 21 Juli 1998 seluas 5.795 m² atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;
- c. SHGB No. 33/ Nambo Udik dengan Surat Ukur No./ Peta No. 32 tanggal 21 Juli 1998 seluas 8.300 m² atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. SHGB No. 40/ Nambo Udik dengan Surat Ukur No./ Peta No. 40 tanggal 23 September 1998 seluas 14.595 m² atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;

e. SHGB No. 51/ Nambo Udik dengan Surat Ukur No./ Peta No. 51 tanggal 23 September 1998 seluas 780 m² atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;

f. SHGB No. 52/ Nambo Udik dengan Surat Ukur No./ Peta No. 52 tanggal 23 September 1998 seluas 3.660 m² atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;

g. SHGB No. 141/ Nambo Udik dengan Surat Ukur No./ Peta No. 141 tanggal 3 Maret 1999 seluas 7.725 m² atas nama PT. The New Asia Industrial Estate.

- Bahwa selanjutnya pada suatu waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2005 Terdakwa menawarkan tanah seluas 30.000 m² milik PT. Pancatama Gotong Royong atau milik Terdakwa serta tanah seluas 2.400 m² atau setidaknya seluas itu (yang mana merupakan bagian dari SHGB No.29, 32, 33, 40, 51, 52, dan 141 atas nama PT. The New Asia Industrial Estate) kepada Ir. ONG ONGGO TJANDRA dengan harga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)/ meter sehingga kemudian Terdakwa menerima pembayaran terhadap penjualan tanah tersebut secara bertahap dengan total Rp.1.620.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan HERMAWAN atau salah satu dari keduanya namun atas sepengetahuan lainnya menyuruh ANI WIDAYANI, S.H. untuk membuat Akta Jual Beli atas tanah seluas 2.400 m² atau setidaknya seluas itu (yang mana merupakan bagian dari SHGB No.29, 32, 33, 40, 51, 52, dan 141 atas nama PT. The New Asia Industrial Estate) tersebut, dimana dalam Akta Jual Beli tersebut HERMAWAN bertindak dan bertanda tangan selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate selaku Penjual sedangkan Terdakwa bertindak dan bertanda tangan selaku Komisaris Utama PT. The New Asia Industrial Estate yang memberikan persetujuan penjualan tersebut, oleh karena pada saat itu ANI WIDAYANI, S.H. belum diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka Akta Jual Beli tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menggunakan nama dan MARISA ZAHARA, S.H. selaku PPAT, setelah itu diterbitkanlah 8 (Delapan) Akta Jual Beli antara lain :

- a. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 29/Nambo Udik dengan luas 11.402 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;
- b. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 32/Nambo Udik dengan luas 3.721 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;
- c. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 33/Nambo Udik dengan luas 1.552 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;

d. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 40/Nambo Udik dengan luas 793 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;

e. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 51/Nambo Udik dengan luas 300 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;

f. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN



SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 52/Nambo Udik dengan luas 1.828 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;

g. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 28/Nambo Udik dengan luas 322 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;

h. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 52/Nambo Udik dengan luas 143 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;

i. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk



melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 141/Nambo Udik dengan luas 1.983 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;

- Bahwa adapun Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. The New Asia Industrial Estate bertanda tangan untuk memberikan persetujuan kepada HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dalam Akta Jual Beli tersebut padahal Terdakwa dan HERMAWAN mengetahui jika yang berhak mewakili Direksi untuk dan atas nama Perseroan adalah Direktur Utama sebagaimana dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ke-6 huruf a dan b Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. The New Asia Industrial Estate No. 89 tanggal 31 Maret 1999, serta untuk melakukan perbuatan mengalihkan atau melepaskan hak seluruh atau sebagian hak kekayaan perseroan dalam satu tahun buku harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (Tiga Perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (Tiga Perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah dikeluarkan dalam rapat sebagaimana dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ke-4 Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. The New Asia Industrial Estate No. 89 tanggal 31 Maret 1999 sedangkan Akta Jual Beli tersebut dibuat tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan Direktur Utama dan penjualan tanah yang merupakan bagian dari SHGB atas nama PT. The New Asia Industrial Estate tanpa mendapatkan persetujuan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham.



- Bahwa selain itu Terdakwa dan HERMAWAN secara sadar menandatangani Akta Jual Beli tersebut dimana di dalam Akta tersebut diterangkan jika tanah yang dijual kepada Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN tersebut tidak sedang terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat padahal Terdakwa dan HERMAWAN mengetahui jika tanah sebagaimana dalam SHGB No. 29, 32, 33, 40, 51, 52, 141/ Nambo Udik atas nama PT. The New Asia Industrial Estate tersebut saat itu menjadi obyek Hak Tanggungan atas pinjaman atau hutang di PT. Bank Mayapada Internasional Tbk.
- Bahwa PT. The New Asia Industrial Estate tidak mengetahui perihal adanya Akta Jual Beli tersebut dan baru diketahui pada tahun 2014 ketika Akta Jual Beli tersebut digunakan sebagai dasar untuk mensomasi dan menggugat PT. The New Asia Industrial Estate (selaku Tergugat IV) oleh Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, oleh karena penguasaan SHGB masih berada serta masih atas nama PT. The New Asia Industrial Estate, dan adapun Akta Jual Beli tersebut terus digunakan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN sampai dengan jatuhnya Putusan Kasasi pada tahun 2017.
- Bahwa akibat digunakannya Akta Jual Beli yang memuat isi yang tidak sesuai dengan sebenarnya tersebut sebagai dasar gugatan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN pada tahun 2014 yang kemudian diputus oleh Pengadilan tingkat Kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap mengakibatkan PT. The New Asia Industrial Estate menderita kerugian materil senilai $\pm$ Rp.35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP -----

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa GUNAWAN SUTARDJO bersama-sama dengan HERMAWAN (almarhum) pada suatu waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2005, bertempat di Pluit Timur blok D Sel No. 4 RT.009/ 009 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utaraatau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum



Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, meyuruh melakukan, atau turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian, dilakukan terhadap akta-akta otentik yang berdasarkan Pasal 79 ke-1 KUHP Surat tersebut digunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh Korban atau Pihak yang dirugikan akibat digunakannya Surat tersebut pada tahun 2014 atau yang masih digunakan sampai dengan tahun 2017 sehingga tidak masuk daluwarsa, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. The New Asia Industrial Estate No.10 tanggal 8 September 2004 Terdakwa bersama dengan HERMAWAN (alm.) diangkat menjadi Komisaris dan Direksi PT. The New Asia Industrial Estate dengan susunan pengurus :

- a. Direktur Utama : Freddy Djohari
- b. Direktur : Hermawan
- c. Komisaris Utama : Gunawan Sutardjo (Terdakwa)
- d. Komisaris : Solong Siloy

- Bahwa pada tanggal 17 September 2004, PT. The New Asia Industrial Estate diwakili oleh Freddy Djohari selaku Direktur Utama menandatangani Surat Akta Hutang No. 80 dimana dalam Akta tersebut PT. The New Asia Industrial Estate telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberi kuasa kepada Kreditur yakni PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. sebagai Penerima Hak Tanggungan atas pinjaman atau hutang yang diajukan oleh PT. Mega Raya Nusantara sampai dengan jumlah setinggi-tingginya Rp.15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) untuk jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak tanggal 21 September 2004 sampai dengan tanggal 21 September 2005 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.267/2005 Tanggal 19 Mei 2005, dimana yang dibebankan menjadi obyek hak tanggungan berupa 111 (Seratus Sebelas) bidang tanah yang



terletak di Desa Nambo Udik, Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Jawa Barat yang diantaranya :

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (selanjutnya disingkat SHGB) No. 29/Nambo Udik dengan Surat Ukur No./Peta No. 28 tanggal 21 Juli 1998 seluas 44.475 m² atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;
yang kemudian diubah menjadi SHGB No. 173/ Nambo Udik seluas 44.475 m²;
 - b. SHGB No. 32/ Nambo Udik dengan Surat Ukur No./ Peta No. 31 tanggal 21 Juli 1998 seluas 5.795 m² atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;
 - c. SHGB No. 33/ Nambo Udik dengan Surat Ukur No./ Peta No. 32 tanggal 21 Juli 1998 seluas 8.300 m² atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;
 - d. SHGB No. 40/ Nambo Udik dengan Surat Ukur No./ Peta No. 40 tanggal 23 September 1998 seluas 14.595 m² atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;
 - e. SHGB No. 51/ Nambo Udik dengan Surat Ukur No./ Peta No. 51 tanggal 23 September 1998 seluas 780 m² atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;
 - f. SHGB No. 52/ Nambo Udik dengan Surat Ukur No./ Peta No. 52 tanggal 23 September 1998 seluas 3.660 m² atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;
 - g. SHGB No. 141/ Nambo Udik dengan Surat Ukur No./ Peta No. 141 tanggal 3 Maret 1999 seluas 7.725 m² atas nama PT. The New Asia Industrial Estate.
- Bahwa selanjutnya pada suatu waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2005 Terdakwa menawarkan tanah seluas 30.000 m² milik PT. Pancatama Gotong Royong atau milik Terdakwa serta tanah seluas 2.400 m² atau setidak-tidaknya seluas itu (yang mana merupakan bagian dari SHGB No.29, 32, 33, 40, 51, 52, dan 141 atas nama PT. The New Asia Industrial Estate) kepada Ir. ONG ONGGO TJANDRA dengan harga Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)/ meter sehingga kemudian Terdakwa menerima pembayaran terhadap penjualan tanah tersebut secara bertahap dengan total Rp.1.620.000.000,- (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).



- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan HERMAWAN atau salah satu dari keduanya namun atas sepengetahuan lainnya menyuruh ANI WIDAYANI, S.H. untuk membuat Akta Jual Beli atas tanah seluas 2.400 m² atau setidaknya seluas itu (yang mana merupakan bagian dari SHGB No.29, 32, 33, 40, 51, 52, dan 141 atas nama PT. The New Asia Industrial Estate) tersebut, dimana dalam Akta Jual Beli tersebut HERMAWAN bertindak dan bertanda tangan selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate selaku Penjual sedangkan Terdakwa bertindak dan bertanda tangan selaku Komisaris Utama PT. The New Asia Industrial Estate yang memberikan persetujuan penjualan tersebut, oleh karena pada saat itu ANI WIDAYANI, S.H. belum diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka Akta Jual Beli tersebut kemudian menggunakan nama dan MARISA ZAHARA, S.H. selaku PPAT, setelah itu diterbitkanlah 8 (Delapan) Akta Jual Beli antara lain :

- a. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 29/Nambo Udik dengan luas 11.402 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;
- b. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak



Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 32/Nambo Udik dengan luas 3.721 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;

c. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 33/Nambo Udik dengan luas 1.552 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;

d. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 40/Nambo Udik dengan luas 793 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;

e. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan



dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 51/Nambo Udik dengan luas 300 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;

f. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 52/Nambo Udik dengan luas 1.828 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;

g. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 28/Nambo Udik dengan luas 322 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;

h. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas



nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 52/Nambo Udik dengan luas 143 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;

i. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 141/Nambo Udik dengan luas 1.983 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;

- Bahwa adapun Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. The New Asia Industrial Estate bertanda tangan untuk memberikan persetujuan kepada HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dalam Akta Jual Beli tersebut padahal Terdakwa dan HERMAWAN mengetahui jika yang berhak mewakili Direksi untuk dan atas nama Perseroan adalah Direktur Utama sebagaimana dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ke-6 huruf a dan b Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. The New Asia Industrial Estate No. 89 tanggal 31 Maret 1999, serta untuk melakukan perbuatan mengalihkan atau melepaskan hak seluruh atau sebagian hak kekayaan perseroan dalam satu tahun buku harus mendapat



persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (Tiga Perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (Tiga Perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah dikeluarkan dalam rapat sebagaimana dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ke-4 Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. The New Asia Industrial Estate No. 89 tanggal 31 Maret 1999 sedangkan Akta Jual Beli tersebut dibuat tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan Direktur Utama dan penjualan tanah yang merupakan bagian dari SHGB atas nama PT. The New Asia Industrial Estate tanpa mendapatkan persetujuan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham.

- Bahwa selain itu Terdakwa dan HERMAWAN secara sadar menandatangani Akta Jual Beli tersebut dimana di dalam Akta tersebut diterangkan jika tanah yang dijual kepada Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN tersebut tidak sedang terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat padahal Terdakwa dan HERMAWAN mengetahui jika tanah sebagaimana dalam SHGB No. 29, 32, 33, 40, 51, 52, 141/ Nambo Udik atas nama PT. The New Asia Industrial Estate tersebut saat itu menjadi obyek Hak Tanggungan atas pinjaman atau hutang di PT. Bank Mayapada Internasional Tbk.

- Bahwa PT. The New Asia Industrial Estate tidak mengetahui perihal adanya Akta Jual Beli tersebut dan baru diketahui pada tahun 2014 ketika Akta Jual Beli tersebut digunakan sebagai dasar untuk mensomasi dan menggugat PT. The New Asia Industrial Estate (selaku Tergugat IV) oleh Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, oleh karena penguasaan SHGB masih berada serta masih atas nama PT. The New Asia Industrial Estate, dan adapun Akta Jual Beli tersebut terus digunakan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN sampai dengan jatuhnya Putusan Kasasi pada tahun 2017.

- Bahwa akibat digunakannya Akta Jual Beli yang memuat isi yang tidak sesuai dengan sebenarnya tersebut sebagai dasar gugatan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN pada tahun 2014



yang kemudian diputus oleh Pengadilan tingkat Kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap mengakibatkan PT. The New Asia Industrial Estate menderita kerugian materil senilai ± Rp.35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke- 1 KUHP -----

ATAU

Ketiga

-----Bahwa ia Terdakwa GUNAWAN SUTARDJO bersama-sama dengan HERMAWAN (Almarhum) pada suatu waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2005, bertempat di Pluit Timur blok D Sel No. 4 RT.009/ 009 Kel. Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan, atau turut serta melakukan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian, dilakukan terhadap akta-akta otentik yang berdasarkan Pasal 79 ke-1 KUHP Surat tersebut digunakan dan adanya kepalsuan itu diketahui oleh Korban atau Pihak yang dirugikan akibat digunakannya Surat tersebut pada tahun 2014 atau yang masih digunakan sampai dengan tahun 2017 sehingga tidak masuk *daluwarsa*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. The New Asia Industrial Estate No.10 tanggal 8 September 2004 Terdakwa bersama dengan HERMAWAN (alm.) diangkat menjadi Komisaris dan Direksi PT. The New Asia Industrial Estate dengan susunan pengurus :
 - a. Direktur Utama : Freddy Djohari
 - b. Direktur : Hermawan
 - c. Komisaris Utama : Gunawan Sutardjo (Terdakwa)
 - d. Komisaris : Solong Siloy
- Bahwa pada tanggal 17 September 2004, PT. The New Asia Industrial Estate diwakili oleh Freddy Djohari selaku Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama menandatangani Surat Akta Hutang No. 80 dimana dalam Akta tersebut PT. The New Asia Industrial Estate telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberi kuasa kepada Kreditur yakni PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. sebagai Penerima Hak Tanggungan atas pinjaman atau hutang yang diajukan oleh PT. Mega Raya Nusantara sampai dengan jumlah setinggi-tingginya Rp.15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) untuk jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak tanggal 21 September 2004 sampai dengan tanggal 21 September 2005 yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penerbitan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.267/2005 Tanggal 19 Mei 2005, dimana yang dibebankan menjadi obyek hak tanggungan berupa 111 (Seratus Sebelas) bidang tanah yang terletak di Desa Nambo Udik, Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Jawa Barat yang diantaranya :

- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (selanjutnya disingkat SHGB) No. 29/Nambo Udik dengan Surat Ukur No./Peta No. 28 tanggal 21 Juli 1998 seluas 44.475 m² atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;
yang kemudian diubah menjadi SHGB No. 173/ Nambo Udik seluas 44.475 m²;
- b. SHGB No. 32/ Nambo Udik dengan Surat Ukur No./Peta No. 31 tanggal 21 Juli 1998 seluas 5.795 m² atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;
- c. SHGB No. 33/ Nambo Udik dengan Surat Ukur No./Peta No. 32 tanggal 21 Juli 1998 seluas 8.300 m² atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;
- d. SHGB No. 40/ Nambo Udik dengan Surat Ukur No./Peta No. 40 tanggal 23 September 1998 seluas 14.595 m² atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;
- e. SHGB No. 51/ Nambo Udik dengan Surat Ukur No./Peta No. 51 tanggal 23 September 1998 seluas 780 m² atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;
- f. SHGB No. 52/ Nambo Udik dengan Surat Ukur No./Peta No. 52 tanggal 23 September 1998 seluas 3.660 m² atas nama PT. The New Asia Industrial Estate;

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



g. SHGB No. 141/ Nambo Udik dengan Surat Ukur No./
Peta No. 141 tanggal 3 Maret 1999 seluas 7.725 m² atas
nama PT. The New Asia Industrial Estate.

- Bahwa selanjutnya pada suatu waktu yang sudah tidak dapat
dipastikan lagi dalam tahun 2005 Terdakwa menawarkan tanah
seluas 30.000 m² milik PT. Pancatama Gotong Royong atau milik
Terdakwa serta tanah seluas 2.400 m² atau setidak-tidaknya
seluas itu (yang mana merupakan bagian dari SHGB No.29, 32,
33, 40, 51, 52, dan 141 atas nama PT. The New Asia Industrial
Estate) kepada Ir. ONG ONGGO TJANDRA dengan harga
Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)/ meter sehingga kemudian
Terdakwa menerima pembayaran terhadap penjualan tanah
tersebut secara bertahap dengan total Rp.1.620.000.000,- (Satu
Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan HERMAWAN atau
salah satu dari keduanya namun atas sepengetahuan lainnya
menyuruh ANI WIDAYANI, S.H. untuk membuat Akta Jual Beli atas
tanah seluas 2.400 m² atau setidak-tidaknya seluas itu (yang
mana merupakan bagian dari SHGB No.29, 32, 33, 40, 51, 52, dan
141 atas nama PT. The New Asia Industrial Estate) tersebut,
dimana dalam Akta Jual Beli tersebut HERMAWAN bertindak dan
bertanda tangan selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh
karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate
selaku Penjual sedangkan Terdakwa bertindak dan bertanda
tangan selaku Komisaris Utama PT. The New Asia Industrial
Estate yang memberikan persetujuan penjualan tersebut, oleh
karena pada saat itu ANI WIDAYANI, S.H. belum diangkat menjadi
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka Akta Jual Beli tersebut
kemudian menggunakan nama dan MARISA ZAHARA, S.H.
selaku PPAT, setelah itu diterbitkanlah 8 (Delapan) Akta Jual Beli
antara lain :

a. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal
kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur
sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas
nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk
melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan
dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN



SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 29/Nambo Udik dengan luas 11.402 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;

b. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 32/Nambo Udik dengan luas 3.721 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;

c. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 33/Nambo Udik dengan luas 1.552 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;

d. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk



melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 40/Nambo Udik dengan luas 793 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;

e. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 51/Nambo Udik dengan luas 300 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;

f. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 52/Nambo Udik dengan luas 1.828 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;

g. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur



sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 28/Nambo Udik dengan luas 322 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;

h. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 52/Nambo Udik dengan luas 143 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;

i. Akta Jual Beli tanpa Nomor, pada hari dan tanggal kosong tahun 2005 antara HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama Perseroan yaitu GUNAWAN SUTARJO, selaku penjual yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli yang selanjutnya disebut Pihak Kedua atas sebagian tanah Hak Guna Bangunan Nomor 141/Nambo Udik dengan luas 1.983 m² yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Serang, Kecamatan Cikande, Desa/ Kelurahan Nambo Udik;



- Bahwa adapun Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. The New Asia Industrial Estate bertanda tangan untuk memberikan persetujuan kepada HERMAWAN selaku Direktur sah mewakili Direksi dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT. The New Asia Industrial Estate berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dalam Akta Jual Beli tersebut padahal Terdakwa dan HERMAWAN mengetahui jika yang berhak mewakili Direksi untuk dan atas nama Perseroan adalah Direktur Utama sebagaimana dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ke-6 huruf a dan b Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. The New Asia Industrial Estate No. 89 tanggal 31 Maret 1999, serta untuk melakukan perbuatan mengalihkan atau melepaskan hak seluruh atau sebagian hak kekayaan perseroan dalam satu tahun buku harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (Tiga Perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (Tiga Perempat) bagian dari jumlah seluruh suara yang sah dikeluarkan dalam rapat sebagaimana dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ke-4 Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. The New Asia Industrial Estate No. 89 tanggal 31 Maret 1999 sedangkan Akta Jual Beli tersebut dibuat tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan Direktur Utama dan penjualan tanah yang merupakan bagian dari SHGB atas nama PT. The New Asia Industrial Estate tanpa mendapatkan persetujuan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham.
- Bahwa selain itu Terdakwa dan HERMAWAN secara sadar menandatangani Akta Jual Beli tersebut dimana di dalam Akta tersebut diterangkan jika tanah yang dijual kepada Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN tersebut tidak sedang terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat padahal Terdakwa dan HERMAWAN mengetahui jika tanah sebagaimana dalam SHGB No. 29, 32, 33, 40, 51, 52, 141/ Nambo Udik atas nama PT. The New Asia Industrial Estate



tersebut saat itu menjadi obyek Hak Tanggungan atas pinjaman atau hutang di PT. Bank Mayapada Internasional Tbk.

- Bahwa PT. The New Asia Industrial Estate tidak mengetahui perihal adanya Akta Jual Beli tersebut dan baru diketahui pada tahun 2014 ketika Akta Jual Beli tersebut digunakan sebagai dasar untuk mensomasi dan menggugat PT. The New Asia Industrial Estate (selaku Tergugat IV) oleh Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, oleh karena penguasaan SHGB masih berada serta masih atas nama PT. The New Asia Industrial Estate, dan adapun Akta Jual Beli tersebut terus digunakan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN sampai dengan jatuhnya Putusan Kasasi pada tahun 2017.

- Bahwa akibat digunakannya Akta Jual Beli yang memuat isi yang tidak sesuai dengan sebenarnya tersebut sebagai dasar gugatan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN pada tahun 2014 yang kemudian diputus oleh Pengadilan tingkat Kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap mengakibatkan PT. The New Asia Industrial Estate menderita kerugian materil senilai ± Rp.35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke- 1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 14 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan seluruh Eksepsi / Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa GUNAWAN SUTARJO tidak dapat diterima;
- Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor 1099/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr atas nama Terdakwa GUNAWAN SUTARDJO dilanjutkan;
- Menanggihkan biaya perkara pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PASCAL WILSON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Metropolitan Jakarta Utara sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak ingat kapan saksi diperiksa oleh Penyidik dari Polres Metropolitan Jakarta Utara;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani Berita Acara Penyidik, saksi terlebih dahulu membaca keterangan saksi di Berita Acara Penyidik tersebut dan benar semua keterangan saksi di dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi menjabat Direktur Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE sejak bulan Maret tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pada tahun 2005 menjabat selaku Komisaris Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE sedangkan Sdr. HERMAWAN selaku salah satu Direksi PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, dan Direktur Utamanya pada saat itu adalah Sdr. FREDDY JOHARI;
- Bahwa PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE bergerak di bidang kawasan industri atau jual beli lahan untuk keperluan industri;
- Bahwa PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE memiliki aset berupa tanah maupun bangunan;
- Bahwa saksi diperiksa terkait peristiwa adanya tanah milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah mendapatkan Somasi dan laporan dari Manager Legal PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL bahwa pada tahun 2014 ada Gugatan Perdata yang mana selaku Penggugatnya adalah Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN dan Tergugatnya adalah PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa adapun Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN menggugat PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL karena Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN mengaku sebagai pembeli atas bidang tanah sebanyak 15 (lima belas) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sebanyak 9 (sembilan) Sertifikat atas nama pemilik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa luas tanah milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yang digugat oleh Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN sekitar 2 (dua) Hektar;
- Bahwa adapun nilai tanah tersebut saat ini adalah sekitar Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah).

Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar kepemilikan PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE terhadap tanah yang digugat oleh Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN pada tahun 2014 adalah berupa sertifikat;
- Bahwa adapun tanah milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yang dijual oleh Terdakwa adalah sebagian tanah sebagai mana dalam sertifikat:
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.29 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 28 tanggal 21 Juli 1998 seluas 44.475 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.32 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 31 tanggal 21 Juli 1998 seluas 5.795 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.
 - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.33 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 32 tanggal 21 Juli 1998 seluas 8.300 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.
 - d. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.40 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 40 tanggal 23 September 1998 seluas 14.595 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.
 - e. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.51 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 51 tanggal 23 September 1998 seluas 780 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.
 - f. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.52 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 52 tanggal 23 September 1998 seluas 3.660 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.
 - g. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.141 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 141 tanggal 03 Maret 1999 seluas 7725 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.
- Bahwa 9 (Sembilan) Akta Jual Beli tanah tersebut dibuat oleh Notaris atas nama MARISA ZAHARA;

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Akta Jual Beli tersebut tanpa sepengetahuan Perusahaan dan dokumen-dokumen Akta Jual Beli tersebut juga tidak terdapat di Perusahaan;
- Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tersebut adapun yang bertindak selaku penjual adalah Sdr. HERMAWAN selaku Direktur PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE dengan mendapat persetujuan dari Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa setelah diperlihatkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ke-6 huruf a dan b Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE No. 89 tanggal 31 Maret 1999, Saksi membenarkan jika adapun yang berhak untuk bertindak atas nama Perusahaan untuk menjual dan lain-lain adalah Direktur Utama serta untuk menjual atau mengalihkan aset perusahaan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan minimal $\frac{3}{4}$ suara Pemilik Saham yang diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Bahwa dari catatan PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE tidak ada transaksi yang menyatakan bahwa PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE pernah menjual tanah tersebut kepada Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN;
- Bahwa prosedur mekanisme yang berlaku dalam perusahaan PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE untuk melepaskan atau menjual aset perusahaan harus ada surat PAJB (Perjanjian Akta Jual Beli) kemudian dilakukan pembayaran setelah itu PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE akan melakukan HGB (Hak Guna Bangunan);
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap 15 bidang tanah berdasarkan Sertifikat Guna Bangunan (SHGB) sebanyak 9 Sertifikat atas nama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE pernah dijaminkan di Bank Mayapada Jakarta;
- Bahwa betul surat dari Bank Mayapada Internasional Tbk Jakarta Nomor: 0282/AK/XII/2005 Tanggal 23 Desember 2005 ditujukan kepada BADAN PERTANAHAN NASIONAL SERANG untuk 111 (seratus sebelas) SHGB yang menjadi jaminan di Bank Mayapada semuanya sudah diroya dan kemudian dicatatkan di Buku Tanah tanggal 17 Nopember 2005 namun yang bermasalah hanya 9 (sembilan) sertifikat akan tetapi saksi tidak ingat kapan SHGB tersebut diroya;
- Bahwa setelah diroya adapun SHGB tersebut berada di PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA Para Pemegang Saham PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE tanggal 29 Nopember 2005 bahwa Terdakwa diberhentikan dengan hormat selaku Komisaris Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE dan diganti dengan susunan direksi yang baru namun saksi tidak mengetahui apakah pemberhentian Terdakwa tersebut ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dengan gugatan Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN tersebut telah selesai sampai dengan tingkat Kasasi dimana gugatan tersebut dikabulkan adapun atas gugatan tersebut saat ini 9 (sembilan) SHGB tersebut disita oleh Pengadilan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa betul semua keterangan saksi;

2. TONNY HADHIWALUJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menduduki jabatan di PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE:
 - a. Pada tahun 2017 saksi selaku Komisaris Utama di PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
 - b. Pada tahun 2015 saksi selaku Direktur di PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
 - c. Pada tahun 2005 saksi selaku Komisaris di PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
 - d. Pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 saksi selaku Asisten Direksi PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa benar pada tahun 2014 PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE menerima gugatan dari Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN dimana dari gugatan tersebut saksi mengetahui jika pada tahun 2005 Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE telah memberikan persetujuan kepada Sdr. HERMAWAN selaku Direktur PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE untuk menjual 9 (Sembilan) bidang tanah milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE kepada Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN;
- Bahwa 9 (Sembilan) bidang tanah milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL yang dijual Terdakwa kepada Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN sesuai yang tertera di AJB (Akta Jual Beli) tersebut yaitu:

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.29 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 28 tanggal 21 Juli 1998 seluas 44.475 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.
 - b. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.32 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 31 tanggal 21 Juli 1998 seluas 5.795 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.
 - c. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.33 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 32 tanggal 21 Juli 1998 seluas 8.300 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.
 - d. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.40 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 40 tanggal 23 September 1998 seluas 14.595 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.
 - e. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.51 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 51 tanggal 23 September 1998 seluas 780 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.
 - f. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.52 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 52 tanggal 23 September 1998 seluas 3.660 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.
 - g. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.141 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 141 tanggal 03 Maret 1999 seluas 7725 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa luas keseluruhan tanah milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yang digugat oleh Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN sekitar 2,2 (dua koma dua) Hektar;
 - Bahwa adapun nilai tanah tersebut saat ini adalah sekitar Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan AD/ART perusahaan yang dapat bertindak atas nama Perusahaan untuk menjual dan lain-lain adalah Direktur Utama yang mana pada saat itu dijabat oleh FREDDY JOHARI serta untuk menjual atau mengalihkan aset perusahaan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mendapatkan persetujuan minimal $\frac{3}{4}$ suara Pemilik Saham yang diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

- Bahwa yang saksi lihat didalam 9 (Sembilan) AJB (Akta Jual Beli) tersebut di dalam persidangan pada saat itu tidak sesuai dengan AD/ART Perusahaan karena tidak dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu;
- Bahwa adapun AJB (Akta Jual Beli) tersebut tanpa sepengetahuan Perusahaan dan dokumen-dokumen AJB (Akta Jual Beli) tersebut juga tidak terdapat di Perusahaan;
- Bahwa tidak pernah ada kuasa dari Sdr. FREDDY JOHARI selaku Direktur Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE kepada Sdr. HERMAWAN untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa Perusahaan tidak pernah menerima uang pembelian atas 9 (Sembilan) bidang tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2005 keluarga terdakwa mengambil alih PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE dengan cara membeli saham PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE sehingga pada saat itu Terdakwa menjabat selaku Komisaris Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa membeli PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE dengan cara tunai dan sebagian kredit pinjaman dari Bank Mayapada dengan menjaminkan aset atau tanah milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE setelah itu Terdakwa yang menanggung pembayaran utang tersebut dan seiring berjalannya waktu ternyata Terdakwa tidak mampu membayar pinjaman kreditnya di Bank Mayapada akhirnya kami mengambil alih kembali hutang terdakwa di Bank Mayapada sehingga pembelian saham antara keluarga terdakwa dengan PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE batal;
- Bahwa benar pada tahun 2005, 111 (Seratus Sebelas) Sertifikat tanah PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE menjadi jaminan di Bank Mayapada dimana 9 (Sembilan) SHGB sebagaimana dalam AJB (Akta Jual Beli) tersebut juga menjadi bagian dari 111 (Seratus Sebelas) Sertifikat tersebut;
- Bahwa 9 (sembilan) sertifikat juga termasuk aset PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yang dijaminkan di Bank Mayapada sampai bulan November 2005 dan semuanya sudah di Roya di Badan Pertanahan Nasional;

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE tanggal 29 November 2005 yang menyatakan bahwa Memberhentikan dengan hormat Terdakwa selaku Komisaris Utama pada PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE dan menyusun Direksi dan Komisaris yang baru;
- Bahwa sebelum Terdakwa diberhentikan sebagai Komisaris Utama pada PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE Terdakwa pernah memberikan Surat Pernyataan yang pada pokoknya Terdakwa tidak pernah menjual tanah milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE selain ke DELCOPRIMA GROUP;
- Bahwa menurut Terdakwa kalau Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi jual beli tanah kepada Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN namun kenyataannya kami menerima gugatan dari Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN mengenai transaksi jual beli tanah dengan Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selain itu kami juga menerima gugatan perdata dari pihak lain yang kemungkinan gugatan tersebut sementara berjalan di Pengadilan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan dari PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE tidak ada kaitannya dengan Terdakwa menjual 9 (sembilan) bidang tanah kepada Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN tetapi karena masalah jual beli saham antara Terdakwa dengan PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE menjual sahamnya kepada keluarga terdakwa karena pada saat itu PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE lagi membutuhkan dana untuk program yang lain;
- Bahwa setelah kami mengetahui adanya jual beli 9 (sembilan) bidang tanah milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yang dilakukan oleh Sdr. HERMAWAN atas persetujuan Terdakwa selanjutnya saksi bersama pihak Legal mengambil tindakan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketahui keberadaannya dan pada tahun 2020 saksi mengetahui melalui polisi bahwa Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa pada tahun 2017 Sdr. HERY SUJUDI selaku Manager Legal PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yang melaporkan Terdakwa, Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN dan Notaris di Kantor Polisi dan

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN laporannya masih berlanjut dan sekarang statusnya sudah SP3;

- Bahwa adapun saat ini terhadap gugatan Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN tersebut telah diputus dalam tingkat Kasasi pada tahun 2017 dan telah *Inkracht* dimana Penggugat menang serta adapun 9 (Sembilan) SHGB milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE kemudian disita oleh Pengadilan untuk eksekusi;
- Bahwa pihak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE sedang mengajukan PK (Peninjauan Kembali) terhadap putusan Kasasi yang dimenangkan oleh Penggugat;
- Bahwa adapun nilai kerugian yang dialami oleh PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE akibat kejadian tersebut sejumlah Rp30.000.000.000 (Tiga Puluh Milyar Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa betul semua keterangan saksi;

3. Ir. FREDDY DJOHARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani Berita Acara Penyidik, saksi terlebih dahulu membaca keterangan saksi di Berita Acara Penyidik tersebut dan benar semua keterangan saksi di dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi menjabat Direktur Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE mulai pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa tugas saksi selaku Direktur Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE adalah mengawasi rutinitas perusahaan;
- Bahwa PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE bergerak di bidang lahan industri yang terletak di Cikande Banten;
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE tidak mengetahui susunan Direksi dan Komisaris di PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa benar saksi terakhir menjabat selaku Direktur Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE pada tahun 2015 berdasarkan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, dimana untuk susunan Direksi dan Komisaris yang baru adalah:

a. DIREKTUR UTAMA : TONNY HADIWALUJO;

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. KOMISARIS : WILLIAM HONORIS;

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena adanya transaksi penjualan sepihak tanpa sepengetahuan saksi selaku Direktur Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui dari bagian Legal yang baru PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE mengenai adanya transaksi penjualan sepihak tanpa sepengetahuan saksi pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. HERMAWAN;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. TONNY HADIWALUJO dan WILLIAM HONORIS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aset-aset milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa pada saat saksi menjabat Direktur Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, saksi tidak mengetahui bahwa tahun 2005 ada penjualan atau pengalihan aset milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. HERMAWAN sesuai dengan di AJB (Akta Jual Beli) nanti saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh bagian Legal PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yang lama bernama Sdr. SAPARUDIN bahwa ada aset milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE berupa 9 (sembilan) bidang tanah yang dialihkan namun aset tersebut sudah dijaminkan di Bank Mayapada dan yang menjaminkan adalah PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa Sdr. SAPARUDIN sekarang sudah pensiun dan diganti dengan bagian Legal yang baru namun saksi tidak tahu nama bagian Legal yang baru tersebut;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi selaku Direktur Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE tidak pernah memberikan kuasa kepada Sdr. HERMAWAN selaku Direktur PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE untuk menjual tanah tersebut dan Sdr. HERMAWAN juga tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menjual tanah yang dimaksud, begitupun AJB (Akta Jual Beli) tersebut tidak ada dokumennya di Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat 9 (Sembilan) AJB (Akta Jual Beli) yang dimaksud;
- Bahwa prosedur mekanisme yang berlaku dalam perusahaan PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE untuk menjual atau pengalihan aset perusahaan harus dibuat surat Perjanjian Akta Jual Beli;

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang AD/ART perusahaan;
- Bahwa saksi kurang mengerti apakah pernah dilakukan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham di PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau para pemegang saham PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE mengetahui perkembangan usaha perusahaan tersebut melalui bagian Legal Perusahaan;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 saksi dipanggil datang ke Kantor Pusat PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yang terletak di Jl. Gajah Mada Jakarta Pusat untuk memberikan keterangan di depan 2 (dua) orang penyidik;
- Bahwa saksi didampingi oleh bagian Legal yang baru pada saat memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama Sdr. SOLONG SILOY memberikan keterangan bukan di Kantor Polisi namun di Kantor Pusat PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk melaporkan perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada tahun 2014 terdapat gugatan atas penjualan 9 (Sembilan) bidang tanah tersebut yang dijual Sdr. HERMAWAN atas persetujuan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2014, saksi tidak pernah disomasi oleh Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN;
- Bahwa saksi tidak pernah mewakili PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE di persidangan terhadap gugatan yang diajukan Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN kepada PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mewakili Perusahaan di persidangan terhadap gugatan yang diajukan Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa betul semua keterangan saksi;

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



4. SOLONG SILOY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangan oleh Penyidik di Kantor Polres Jakarta Utara;
- Bahwa saksi selaku Komisaris PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE bergerak di bidang industri jual tanah;
- Bahwa saksi diminta keterangan oleh Penyidik masalah penjualan tanah milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yang dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN;
- Bahwa saksi mengetahui masalah penjualan tanah tersebut karena diberitahu oleh bagian Legal PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa menjabat Komisaris Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat saksi menjabat sebagai Komisaris kalau PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE memiliki banyak tanah di Nambo Udik dan Terdakwa menjual tanah-tanah tersebut kepada Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN tanpa sepengetahuan Direktur Utama dan saksi selaku Komisaris;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut sekitar 2 (dua) bulan yang lalu karena diberitahu oleh bagian Legal Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sertifikat dan Akta Jual Beli yang dimaksud;
- Bahwa saksi diberitahu oleh bagian Legal bahwa awalnya Terdakwa membeli saham PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE dan aset-asetnya dijaminkan di Bank Mayapada namun Terdakwa tidak bisa menyelesaikan kewajibannya di Bank Mayapada sehingga saham PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE diambil alih kembali oleh PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE dengan menyusun kembali direksi yang baru;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa tanah yang dijaminkan di Bank Mayapada;
- Bahwa tidak pernah ada Rapat Umum Pemegang saham yang dihadiri oleh Direktur dan Komisaris di PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa PT. PANCATAMA GOTONG ROYONG membeli saham milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE dengan cara menjaminkan aset-aset milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL di Bank Mayapada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungannya antara Terdakwa dengan PT. PANCATAMA GOTONG ROYONG;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaporkan perkara tersebut ke Polres Jakarta Utara;
- Bahwa saksi diberhentikan menjadi Komisaris di PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE karena akan dibentuk susunan Direksi yang baru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa betul semua keterangan saksi;

5. MARISA ZAHARA,SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik di Kantor Polres Jakarta Utara;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani Berita Acara Penyidik, saksi terlebih dahulu membaca keterangan saksi di Berita Acara Penyidik tersebut dan benar semua keterangan saksi didalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi selaku Notaris dan diangkat sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) pada bulan April 2002 dengan daerah kerja di Kabupaten Serang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Sdr. Ir.ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN, Sdr. LILI SUTARDJO dan Sdr. HERMAWAN;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui Akta Jual Beli yang diperlihatkan kepada saksi berupa fotocopy 9 (Sembilan) Akta Jual Beli yang tidak dibubuhi nomor dan tanggal antara Sdr. HERMAWAN selaku Direktur PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE mendapatkan persetujuan dari Terdakwa selaku Komisaris Utama selaku penjual dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli;
- Bahwa benar saksi telah menandatangani AJB (Akta Jual Beli) tersebut akan tetapi bukan saksi yang membuat AJB (Akta Jual Beli) tersebut melainkan Sdri. ANI WIDAYANI, SH., selaku Notaris dan kedua stafnya bernama Sdri. NAERONAH dan Sdr. H.PUDIN yang mengisi data-data terkait data penjual dan pembeli, obyek tanah dan lain-lain dan setelah selesai dokumen AJB (Akta Jual Beli) tersebut dibuat oleh Sdri. ANI WIDAYANI lalu diserahkan kepada saksi untuk saksi tanda tangan lalu saksi berikan stempel PPAT MARISA ZAHARA, SH dengan demikian dokumen AJB (Akta Jual Beli) dimaksud adalah produk atas nama kantor PPAT MARISA ZAHARA,SH.

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. ANI WIDAYANI, SH., selaku Notaris membuat Akta Jual Beli (AJB) tersebut atas nama kantor Notaris PPAT MARISA ZAHARA, SH., karena pada saat itu Sdri. ANI WIDAYANI, SH., menawarkan kerjaan kepada saksi untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) karena pada saat itu Sdri. ANI WIDAYANI, SH., belum diangkat menjadi PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) makanya yang bersangkutan meminta bantuan kepada saksi untuk membuat AJB (Akta Jual Beli) tersebut karena pada saat itu saksi sudah menjadi PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah);
- Bahwa saksi menandatangani AJB (Akta Jual Beli) tersebut di kantor Notaris ANI WIDAYANI, SH. pada tahun 2005 dan pada saat itu hanya saksi yang tanda tangan di Akta Jual Beli (AJB) tersebut karena para pihak Penjual dan Pembeli berikut saksi-saksi tidak menghadap saksi di kantor saksi dan pada saat itu sudah ada tanda tangan Sdri. ANI WIDAYANA, SH., terlebih dahulu di Akta Jual Beli (AJB) jadi penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) tersebut tidak dilakukan di hadapan para pihak;
- Bahwa setelah saksi menandatangani AJB (Akta Jual Beli) tersebut saksi meminta kepada Sdri. ANI WIDAYANI, SH., kalau AJB (Akta Jual Beli) tersebut jangan diberikan terlebih dahulu ke pihak Penjual dan Pembeli sebelum para pihak Penjual dan Pembeli dihadapkan kepada saksi dan membayarkan uang Pajak administrasi terlebih dahulu berikut data-data pendukung seperti sertifikat asli, Pajak bumi dan Bangunan (PBB), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan lain-lain harus terlebih dahulu di perlihatkan kepada saksi;
- Bahwa Sdri. ANI WIDAYANI, SH., berjanji kepada saksi akan menghadirkan pihak Penjual dan Pembeli kepada saksi sesuai dengan permintaan saksi sekaligus membayar biaya Akta Jual Beli (AJB) Notaris dan menghitung Pajak Jual Beli untuk penomoran Akta namun sampai saat ini tidak terealisasi;
- Bahwa berhubung karena Sdri. ANI WIDAYANI, SH tidak membawa bukti pembayaran pajak penjual dan pembeli juga tidak menunjukan surat-surat Sertifikat yang mau saksi cek ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) serang maka saksi tidak membuat nomor di dalam AJB (Akta Jual Beli) tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jika AJB (Akta Jual Beli) tersebut masih berupa draft karena belum ada dokumen data-data pendukung sehingga belum dicatatkan di kantor notaris saksi dan belum diberi nomor pada AJB (Akta Jual Beli) tersebut;

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menandatangani AJB (Akta Jual Beli) tersebut saksi tidak melihat dokumen asli tanah tersebut, begitupun mengenai dokumen-dokumen dari pihak pihak Penjual dan Pembeli;
- Bahwa untuk ketentuan pembuatan Akta Jual Beli yang diatur dalam Undang-Undang adalah:
 - Memperlihatkan terlebih dahulu sertifikat asli kepada Notaris lalu melakukan pengecekan sertifikat tersebut ke BPN (Badan Pertanahan Nasional);
 - Pembeli dan Penjual hadir dihadapan Notaris;
 - Lalu setelah semua selesai tidak ada masalah kemudian para pihak melakukan pembayaran atas jual beli tersebut;
 - Melakukan tanda tangan Akta Jual Beli (AJB) namun sebelum ditandatangani Notaris wajib membacakan isi Akta Jual Beli (AJB) tersebut kepada para pihak;
 - Setelah semua bertanda tangan di Akta Jual Beli (AJB) tersebut maka Akta Jual Beli (AJB) dicatatkan di kantor Notaris saksi kemudian menghitung semua biaya untuk administrasi selanjutnya;
- Bahwa saksi mengakui dalam membuat Akta Jual Beli (AJB) tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena pada saat itu saksi percaya dengan Sdri. ANI WIDAYANI, SH., tidak mungkin mau menjatuhkan saksi;
- Bahwa saksi belum pernah mendapatkan uang terkait dengan AJB (Akta Jual Beli) tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Sdri. ANI WIDAYANI, SH., memiliki beberapa proyek sehingga sudah biasa saksi menandatangani blangko kosong terlebih dahulu namun pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak ada bermasalah sedangkan untuk 9 (Sembilan) AJB (Akta Jual Beli) tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak bertanya kepada Sdri. ANI WIDAYANI, SH., siapa nama pihak Penjual dan Pembeli pada saat Sdri. ANI WIDAYANI, SH., menawarkan kerjaan kepada saksi di Desa Cikande dan juga Sdri. ANI WIDAYANI, SH., tidak pernah mengatakan kepada saksi atas permintaan penjual siapa yang akan membuat Akta Jual beli (AJB) tersebut;
- Bahwa pada saat draft Akta Jual Beli (AJB) tersebut sudah jadi kemudian saksi membacanya dan disitu saksi mengetahui kalau yang menjual bidang tanah tersebut adalah GUNAWAN SUTARDJO selaku Komisaris dan HERMAWAN selaku Direktur dari PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah tersebut pada saat itu dijaminkan di Bank Mayapada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa betul semua keterangan saksi;

6. ANI WIDAYANI,SH., SP.N., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik di Kantor Polres Jakarta Utara;
- Bahwa sebelum saksi menandatangani Berita Acara Penyidik, saksi terlebih dahulu membaca keterangan saksi di Berita Acara Penyidik tersebut dan benar semua keterangan saksi di dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi menjadi Notaris tahun 2004 dan diangkat sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) pada tahun 2008 dengan daerah kerja di daerah Serang Banten;
- Bahwa sekitar tahun 2005, Sdr. HENDRA datang dengan staf saksi bernama Sdr. H. PUDIN ke kantor saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa Sdr. HENDRA ingin membuat Draft Akta Jual Beli (AJB) untuk bosnya yang bernama GUNAWAN SUTARDJO karena akan ada jual beli tanah kemudian saksi mengiyakan dan menyuruh Sdr. H. PUDIN untuk mengetik Draft Akta Jual Beli (AJB) yang dimaksud dengan menggunakan Blanko Akta yang sudah ada di kantor saksi dan sudah ditanda tangan dan dicap kantor notaris Sdri. MARISA ZAHARA,SH.;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi belum menjadi PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) makanya saksi kerja sama dengan Notaris MARISA ZAHARA, SH., karena sudah menjadi PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) pada waktu itu;
- Bahwa saksi dengan Notaris MARISA ZAHARA, SH., sudah sering bekerja sama namun tidak ada yang bermasalah dan Notaris MARISA ZAHARA, SH., juga selalu menyiapkan blanko Akta yang sudah di tanda tangan dan dicap di kantor saksi;
- Bahwa notaris MARISA ZAHARA, SH., sudah tahu kalau setiap kali ada kerjaan dari saksi berupa pembuatan Akta Jual Beli (AJB) saksi tidak harus ijin lagi ke Notaris MARISA ZAHARA, SH. untuk menggunakan Blanko Akta milik Notaris MARISA ZAHARA, SH.,
- Bahwa pada saat Sdr. H. PUDIN membuat mengetik Draft Akta Jual Beli (AJB) tersebut berdasarkan data-data yang dibawa oleh Sdr. HENDRA yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) GUNAWAN SUTARDJO sebagai Komisaris PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, selaku Penjual;
- Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) HERMAWAN sebagai Direktur PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, selaku Penjual;
- Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN, selaku Pembeli;
- Foto copy Anggaran Dasar PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa setelah Draft Akta Jual Beli (AJB) tersebut diketik selanjutnya Sdr. HENDRA meminta ijin kepada saksi untuk membawa pulang AJB tersebut untuk diperlihatkan kepada Sdr. GUNAWAN SUTARDJO dan ditanda tangani oleh para pihak dan besok akan dikembalikan lagi sekalian diserahkan Serifikat Asli tanah tersebut dan juga akan dilakukan pembayaran pajak atas jual beli tanah tersebut;
- Bahwa sejak Sdr. HENDRA membawa pulang Akta Jual Beli (AJB) tersebut sampai sekarang Sdr. HENDRA tidak mengembalikannya termasuk tidak pernah diperlihatkan Sertifikat Asli atas tanah yang diperjualbelikan dan saksi selalu menghubungi Sdr. HENDRA melalui Handphone untuk menanyakan Sertifikat atas tanah dan Draft AJB tersebut dikembalikan ke saksi namun Sdr. HENDRA mengatakan nanti;
- Bahwa saksi menerangkan jika AJB (Akta Jual Beli) tersebut masih berupa draft belum ada Akta Jual Beli (AJB) karena tidak ada Sertifikat Asli, SPP dan pembayaran Pajak sehingga belum didaftarkan dan diberi nomor dan tanggal pada Akta Jual Beli (AJB) tersebut;
- Bahwa pada saat Draft Akta Jual Beli (AJB) diketik saksi tidak pernah melihat kwitansi pembayaran tanah atas nama Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN kepada Sdr. GUNAWAN SUTARDJO;
- Bahwa setelah saksi membaca Draft AJB (Akta Jual Beli) tersebut dan disitu saksi mengetahui kalau tanah yang ingin dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa Sdr. HENDRA dan Sdr. H. PUDIN mengatakan kepada saksi bahwa ada sekitar 8 (delapan) bidang tanah yang ingin dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) letaknya di Desa Cikande;

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tanah yang ingin dibuatkan AJB (Akta Jual Beli) yang letaknya di Desa Cikande milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE status HGB (Hak Guna Bangunan);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah tersebut pada saat itu dijaminkan di Bank Mayapada;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan yaitu :
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Sdr. HENDRA untuk datang ke Notaris ANI WIDAYANI, SH., untuk membuat Akta Jua Beli;
 - Terhadap bantahan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

7. HERI SUYUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini karena masalah Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa tanah yang terletak di NAMBO UDIK milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa ada 9 (sembilan) bidang tanah milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yang digelapkan oleh Terdakwa dan status sertifikat tanah tersebut sementara dijaminkan di Bank Mayapada;
- Bahwa saksi mengetahui dari berkas "Pinjaman Hutang" kalau sertifikat tanah tersebut sementara dijaminkan di Bank Mayapada;
- Bahwa saksi selaku Legal Manager PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE mulai 1 Mei 2017 sampai dengan 31 Mei 2018;
- Bahwa saksi selaku Pelapor atas kuasa Direksi PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yaitu Sdr. PASCAL WILSON dan Terlapor atas nama GUNAWAN SUTARDJO (Terdakwa), Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN, LILI SUTARJO dan MARISA ZAHARA, SH.;
- Bahwa pada tahun 2014 ada Gugatan Perdata yang mana selaku Penggugatnya adalah Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN dan Turut Tergugat adalah PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa terkait Gugatan Perdata tersebut lalu saksi dipanggil oleh Presiden Direktur PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE untuk rapat dan hasil keputusan Direksi tersebut saksi diperintahkan untuk membuat laporan Polisi di Polda Metro Jaya terkait dengan penyalahgunaan kewenangan;

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat Laporan Polisi pada tahun 2017 dengan membawa bukti Draft Akta Jual Beli (AJB);
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik namun saksi tidak tahu kenapa saksi sebagai Pelapor tidak di buatkan Berita Acara Penyidik oleh Penyidik;
- Bahwa sebelum saksi membuat laporan Polisi di Polda Metro Jaya terlebih dahulu saksi mempelajari berkas Draft Akta Jual Beli (AJB) tersebut untuk memastikan apakah betul ada transaksi yang dilakukan antara Terdakwa dengan Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN tanpa sepengetahuan Sdr. FREDDY DJOHARI selaku Presiden Direktur PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membaca Draft Akta Jual Beli (AJB) tersebut ada dicantumkan 9 (sembilan) bidang tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu mengenai peristiwa tersebut karena diberitahu oleh pihak Perusahaan selain itu saksi juga membaca berkas karena pada waktu kejadian saksi belum menjabat bagian Legal pada PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa saksi belum menjabat bagian Legal PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE sewaktu dilakukan pemeriksaan Sdr. FREDDY JOHARI dan SOLOONG SILOY oleh Penyidik;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai AD/RT PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE bahwa Presiden Direktur yang berwenang untuk melakukan transaksi penjualan atau tanda tangan di Akta Jual Beli (AJB) atas persetujuan Presiden Komisaris dan harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan minimal $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) suara;
- Bahwa saksi mengetahui dari Akta Jual Beli (AJB) adanya transaksi jual beli tanah milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yang dilakukan oleh Sdr. HERMAWAN selaku Direktur PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE atas persetujuan GUNAWAN SUTARDJO selaku Komisaris Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE kepada Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku Pembeli tanpa melalui persetujuan Presiden Komisaris PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE dan RUPS sesuai AD/RT PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa tidak ada nomor dan tanggal yang tercantum didalam Akta Jual Beli (AJB) tersebut;

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada dokumen-dokumen lain yang saksi lihat selain foto copy Draft Akta Jual Beli (AJB);
- Bahwa pada saat saksi menjabat Legal PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE jajaran direksinya sudah dirubah dan Terdakwa bukan lagi sebagai Komisaris PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa saksi pernah membaca Putusan dari gugatan perdata yang diajukan oleh Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN kepada PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE namun saksi sudah tidak ingat lagi isi putusan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa betul semua keterangan saksi;

8. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah mengajukan gugatan selaku pihak Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor Perkara 516/PDT.G/2014/PN Jkt Utr;
- Bahwa saksi selaku Penggugat mengajukan gugatan terhadap:
 1. PT. PANCATAMA GOTONG ROYONG, sebagai Tergugat I;
 2. LILI SUTARDJO, sebagai Tergugat II;
 3. GUNAWAN SUTARDJO, sebagai Tergugat III;
 4. PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, sebagai Tergugat IV;
 5. SOEHARDI, sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa saksi mengajukan gugatan karena awalnya pada tahun 2005 saksi membeli beberapa bidang tanah di desa NAMBO UDIK Serang Banten dari Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. PANCATAMA GOTONG ROYONG;
- Bahwa luas keseluruhan bidang tanah tersebut sekitar 3 (tiga) Hektar;
- Bahwa sesuai perjanjian saksi akan melakukan pembayaran dengan cara 4 (empat) tahap:
 1. Tahap ke-1 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui rekening pribadi milik Terdakwa;
 2. Tahap ke-2 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui rekening pribadi milik Terdakwa;

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



3. Tahap ke-3 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui rekening LILI SUTARDJO selaku Komisaris PT. PANCATAMA GOTONG ROYONG;

Total keseluruhan yang saksi sudah bayar sekitar Rp1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi;

- Bahwa saksi membenarkan beberapa foto copy kwitansi pembayaran yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa:

- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.29 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 28 tanggal 21 Juli 1998 seluas 44.475 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.32 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 31 tanggal 21 Juli 1998 seluas 5.795 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.33 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 32 tanggal 21 Juli 1998 seluas 8.300 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.40 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 40 tanggal 23 September 1998 seluas 14.595 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.51 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 51 tanggal 23 September 1998 seluas 780 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.52 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 52 tanggal 23 September 1998 seluas 3.660 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.141 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 141 tanggal 03 Maret 1999 seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7725 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.

- Bahwa saksi belum melakukan pembayaran Tahap ke-4 karena sesuai perjanjian bahwa saksi akan melunasi jika sertifikat atas tanah tersebut sudah jadi namun karena Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi kemudian saksi mencari Terdakwa kerumah terdakwa dan saksi bertemu dengan Sdr. LILI SUTARDJO selaku orang tua terdakwa dan saat itu LILI SUTARDJO menyampaikan jika Terdakwa memang tidak benar lalu saksi diminta untuk menemui adik dari LILI SUTARDJO bernama Sdr. HERMAWAN selaku Direktur di PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE untuk menyelesaikan permasalahan jual beli tanah tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dihubungi oleh Sdr. HERMAWAN dan mengatakan bahwa ada pengalihan aset tanah milik PT. PANCATAMA GOTONG ROYONG yang di alihkan oleh Sdr. HERMAWAN selaku Direktur PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yang letaknya juga di NAMBO UDIK tidak jauh dari tanah yang sebelumnya lalu saksi bersama Sdr. HERMAWAN melihat lokasi tanah yang dimaksud selanjutnya saksi menyetujui atas penggantian tanah tersebut dengan harga yang sama dengan yang sebelumnya dan pada hari itu juga saksi melakukan penandatanganan Draft Akta Jual Beli tersebut disalah satu kantor namun saksi tidak mengetahui nama kantor tersebut;
- Bahwa Sdr. HERMAWAN memberitahukan kepada saksi bahwa tanah yang digantikan tersebut yang letaknya di NAMBO UDIK adalah milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE dan Terdakwa selaku Komisaris Utama;
- Bahwa benar dalam Draft Akta Jual Beli (AJB) yang saksi tandatangani diterangkan jika tanah tersebut tidak dalam sengketa serta tidak menjadi jaminan sebagai hutang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pada saat itu tanah tersebut menjadi jaminan di Bank Mayapada;
- Bahwa saksi membenarkan beberapa foto copy Draft Akta Jual Beli yang diperlihatkan kepada saksi yang tidak dibubuhi nomor dan tanggal antara:
 - Sdr. HERMAWAN sebagai Direktur PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE dan GUNAWAN SUTARDJO sebagai Komisaris PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, selanjutnya disebut sebagai Penjual;

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Ir ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN, selanjutnya disebut selaku Pembeli;

Dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah bernama Sdri. MARISA ZAHARA;

- Bahwa setelah saksi melakukan penandatanganan Akta Jual Beli tersebut lalu Sdr. HERMAWAN mengatakan kepada saksi segera melunasi atas pembelian tanah tersebut namun saksi mengatakan kepada Sdr. HERMAWAN bahwa saksi akan melunasi jika Sertifikat atas bidang tanah tersebut sudah jadi;

- Bahwa ketika saksi menanyakan kepada Sdr. HERMAWAN mengenai proses sertifikat tersebut Sdr. HERMAWAN hanya dijanji-janji saja, hingga akhirnya Sdr. HERMAWAN pun susah untuk dihubungi oleh saksi dan akhirnya pada tahun 2014 saksi mengajukan Gugatan Perdata WanPrestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena Pihak Penjual tidak memenuhi kewajibannya;

- Bahwa atas Gugatan Perdata WanPrestasi yang saksi ajukan tersebut hasil terakhir dari Kasasi menyatakan bahwa saksi menang namun SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) tanah tersebut telah disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan masih menunggu proses lelang hasil dari gugatan perdata tersebut;

- Bahwa benar Draft Akta Jual Beli (AJB) tersebut kemudian saksi ajukan sebagai bukti pada saat mengajukan Gugatan Perdata pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

- Bahwa saksi tidak sempat menguasai tanah tersebut dan saksi hanya memegang bukti salinan Draft Akta Jual Beli saja tanpa dibubuhi nomor dan tanggal karena Akta Jual Beli tersebut belum selesai;

- Bahwa sampai saat ini belum ada pengembalian uang atas pembayaran tanah yang saksi transfer ke rekening pribadi milik Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah membuat Laporan Polisi terhadap Terdakwa sebelum saksi mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

- Bahwa saksi juga pernah dilaporkan di Polres Jakarta Utara dan statusnya sekarang sudah SP3;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa betul semua keterangan saksi;

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



9. MARDIONO SUPARMAN, SE., M.Si, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bekerja di Bank Mayapada sejak tahun 1996;
 - Bahwa benar sertifikat Hak Guna Bangunan - No. 173, 32, 33, 40, 51, 52, dan 141 / Nambo Udik milik dari PT. NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE pernah dijaminkan di bank Mayapada pada tahun 2005;
 - Bahwa pada saat pengajuan pinjaman atas nama PT. THE NEW ASIA ESTATE tersebut pengajuan aplikasi dengan nama pemohon PT. NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, selaku direktur dari PT. NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE adalah sdr. FREDDY DJOHARI dan TONY HADHIWALUJO, dengan persayaran berupa KTP atas nama direktur tersebut di atas kemudian, kartu nomor wajib pajak atas nama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, Tanda daftar perusahaan perseroan erbatas atas nama perusahaan THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE dan surat keterangan domisili perusahaan atas nama FREDDY DJOHARI yang dikeluarkan oleh camat penjarangan Jakarta Utara;
 - Bahwa terkait dengan AKTA SURAT HUTANG No. 80 Tanggal 17 September 2004 yang dibuat oleh Notaris HASAN SALIM,SH sebagai Pengganti dari MISAHARDI WILAMARTA, SH, saksi belum bisa memberikan keterangan karena belum mengecek arsip bank;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

10. Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIAREJ, S.H., M.Hum., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli unsur-unsur delik Pasal 374 KUHP adalah suatu kejahatan yang dilakukan dengan memenuhi unsur unsur delik Pasal 372 KUHP, hanya saja pasal ini adalah orang yang penguasaannya terhadap barang yang digelapkan itu karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu. Oleh karenanya, perbedaan utama dari keduanya Pasal 374 memiliki adresat yang lebih spesifik dari pada Pasal 372 KUHP. Uraian Unsur-Unsur Pasal 372 KUHP:

1. Unsur Barang Siapa/Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Melawan Hukum;



4. Unsur Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Unsur Barang Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Bahwa Tindak Pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik atau menggunakan akta otentik yang bersifat palsu adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, bersifat tercela serta memenuhi unsur unsur:
 1. Unsur barang siapa;
 2. Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu;
 3. Unsur ke dalam suatu akta otentik;
 4. Unsur mengenai suatu hal;
 5. Unsur yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta otentik itu;
 6. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
 7. Unsur diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Unsur-unsur delik Pasal 266 ayat (2) KUHP adalah:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memakai akta tersebut;
3. Unsur seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran;
4. Unsur mengenai suatu hal;
5. Unsur diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;
- Bahwa tindak pidana pemalsuan (surat biasa) adalah suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, bersifat tercela, serta memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 263 KUHP adalah:
 1. Unsur barang siapa;
 2. Unsur membuat surat palsu atau memalsu surat;
 3. Unsur dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal;
 4. Unsur dengan maksud;
 5. Unsur untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakainya;
 6. Unsur jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;



Sedangkan unsur-unsur delik penggunaan surat palsu sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur memakai surat palsu atau yang dipalsukan;
4. Unsur jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian

Tindak Pidana pemalsuan surat adalah suatu tindak pidana yang terdiri dari 2 jenis perbuatan yaitu:

1. Membuat surat palsu, yaitu surat aslinya memang tidak ada namun dibuat versi palsunya;
 2. Memalsukan surat, yaitu memalsukan suatu surat dari versi aslinya, artinya surat itu ada aslinya namun dipalsu atau membuat surat sedemikian rupa sehingga isinya berbeda dengan surat aslinya;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut yang ditanyakan kepada Ahli adalah:
- a. Apakah pada kurun waktu dari 28/29 November 2005 yakni diberhentikannya GUNAWAN SUTARDJO sebagai Komisaris Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE sampai dengan waktu pelaporan pihak Direksi atau Komisaris di Polda Metro Jaya dapat dikualifikasikan sebagai waktu diketahuinya perbuatan Penggelapan dalam Jabatan dan PN Jakarta Utara sebagai tempat kejadian diketahuinya perbuatan Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan oleh Sdr. GUNAWAN SUTARDJO;
 - b. Apabila dilihat dari fakta tersebut di atas rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. GUNAWAN SUTARDJO menjual aset sebidang tanah atas nama SHGB PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE sampai dengan kurun waktu tanggal 28 atau 29 November 2005 maka jika dilihat dari perkara ini dilaporkan maka ada waktu sisa sebelum masa kadaluarsa Penyidikan atau Penuntutan 12 tahun yakni tersisa waktu 2 bulan 7 hari sebelum laporan polisi dibuat atau perkara dilaporkan oleh pihak Direksi atau Komisaris PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yang baru;
 - c. Apakah perbuatan dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan oleh Sdr. GUNAWAN SUTARDJO masih masuk dalam waktu Penyidikan atau sudah masuk Kadaluarsa Penyidikan?

Bahwa Ahli menjelaskan:



a. Bahwa berdasarkan fakta maka sekitar tanggal 16 Desember -17 Desember 2014 atas surat gugatan dari Penggugat Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN yang kemudian menghasilkan putusan PN tanggal 03 September 2015 sampai dengan putusan MA tanggal 22 Desember 2017 dimana disitu akibat perbuatan dapat dikatakan telah terpenuhi pada tanggal 22 Desember 2017 tersebut atau bahkan juga mungkin lebih cepat dimana pemalsuan tersebut telah menimbulkan akibat kepada korbannya;

b. Sebelumnya perlu dilihat bahwa dalam kasus *a quo*, setidaknya secara garis besar patut diduga ada 2 perbuatan pidana yang terjadi, yaitu tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang merupakan delik formil (perhitungan daluwarsa dimulai sejak semua unsur perbuatan telah dipenuhi dan dengan masa daluwarsa selama 12 tahun), dan tindak pidana pemalsuan yang merupakan delik materiil (perhitungan daluwarsa dimulai sejak semua unsur akibat telah dipenuhi dan dengan masa daluwarsa selama 12 tahun) dengan perhitungan waktu sesuai fakta-fakta yang disampaikan penyidik, maka menurut Ahli belum masuk kemasa Daluwarsa Penyidikan sehingga dapat dipahami untuk dugaan pelanggaran dan pemenuhan unsur delik Pasal 374 KUHP sehingga sangat mungkin terpenuhi unsur-unsurnya dengan demikian Pemeriksaan dapat dilanjutkan, sedangkan untuk kasus dugaan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 266 jo. Pasal 263 KUHP menurut Ahli juga Belum Masuk ke masa daluwarsa atau dengan kata lain tetap dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

- Bahwa terhadap Tersangka GUNAWAN SUTARDJO seharusnya mendapatkan izin dari pemegang saham untuk penjualan aset-aset PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE tersebut, maka menurut Ahli sangat mungkin cara atau modus perbuatan mereka termasuk kedalam kualifikasi membuat surat palsu atau menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik;
- Bahwa menurut Ahli siapapun pihak yang turut melakukan atau membantu memalsukan surat atau menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam Penggelapan Jabatan maka demi hukum kepadanya dapat diterapkan ketentuan dalam Pasal 55 dan 56 Jo Pasal 266 KUHP dan 263 KUHP;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul semua keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Penyidik karena adanya Laporan Polisi sehubungan dengan Penggelapan dalam Jabatan;
- Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa pernah menjual tanah kepada Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN dengan total luas sekitar 1 (satu) Hektar milik PT. PANCATAMA GOTONG ROYONG namun Terdakwa tidak pernah menjual tanah milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE kepada Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN;
- Bahwa Terdakwa kurang paham mengenai kronologi penjualan tanah milik PT. PANCATAMA GOTONG ROYONG yang dialihkan ke PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE karena pada tahun 2005 Terdakwa sudah tidak di PT. PANCATAMA GOTONG ROYONG;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang jabatan di PT. PANCATAMA GOTONG ROYONG namun Terdakwa selaku atas nama anak pemilik PT. PANCATAMA GOTONG ROYONG yaitu Sdr. LILI SUTARDJO;
- Bahwa Sdr. HERMAWAN tidak memegang jabatan di PT. PANCATAMA GOTONG ROYONG namun Sdr. HERMAWAN adalah saudara dari LILI SUTARDJO selaku pemilik PT. PANCATAMA GOTONG ROYONG;
- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Komisaris Utama di PT. THE NEW INDUSTRIAL ESTATE yang bertugas mengawasi PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa Sdr. HERMAWAN pernah menjabat sebagai Direktur di PT. NEW INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa benar sesuai dengan fotocopy 9 (sembilan) Draft Akta Jual Beli (AJB) yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah Jual Beli Bidang tanah antara sdr. HERMAWAN bertindak selaku Direktur PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE atas persetujuan Terdakwa selaku Komisaris Utama, dengan Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN bertindak selaku Pembeli yang di mana bidang tanahnya terletak di Desa Nambo Udik Cikande Serang Banten;
- Bahwa Terdakwa tidak terlalu paham mengenai tanah tanah mana saja yang mau dijual sesuai yang tercantum di dalam 9 (sembilan) Draft Akta Jual Beli (AJB) tersebut karena Terdakwa tidak sempat membaca Draft AJB dan Sdr. HERMAWAN yang mengurus semuanya mengenai jual beli tanah tersebut dan Terdakwa hanya tahu menandatangani Draft Akta Jual Beli

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AJB) saja yang dibawa oleh Sdr. HERMAWAN kepada Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa benar Terdakwa telah menandatangani Draft Akta Jual Beli (AJB) tersebut namun pada saat penandatanganan Draft AJB tersebut Terdakwa tidak berhadapan dengan Notaris – PPAT MARISA ZAHARA, SH dan tidak berhadapan dengan Ir. IR. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli;
- Bahwa pada tahun 2005 Sdr. HERMAWAN datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di di Pluit Timur Blok D Sel No. 4 Rt. 009 / 009 Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara dan selanjutnya menyodorkan ke-9 Akta Jual Beli atas bidang tanah untuk Terdakwa tandatangani dan saat itu Sdr. HERMAWAN sudah menandatangani terlebih dahulu, dan Terdakwa ketahui untuk Notaris-PPAT MARISA ZAHARA, SH juga sudah membubuhkan tandatangan selaku PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) dengan diberikan cap stempel Kantor PPAT MARISA ZAHARA, SH;
- Bahwa pada saat penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) tersebut Terdakwa tidak berhadapan dengan Sdri. MARISA ZAHARA, SH selaku PPAT dan Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku Pembeli;
- Bahwa pada saat Terdakwa menandatangani Akta Jual Beli (AJB) tersebut tidak ada tercantum nomor surat, tanggal dan nilai pembayaran di dalam Akta Jual Beli (AJB) tersebut;
- Bahwa benar sesuai dengan fotocopy beberapa kwitansi yang diperlihatkan kepada Terdakwa di persidangan adalah benar tanda tangan terdakwa di dalam kwitansi tersebut namun pembayarannya masuk ke rekening atas nama LILI SUTARDJO dan Terdakwa tidak mengetahuinya dibuat atau digunakan untuk apa oleh Sdr. LILI SUTARDJO dikarenakan Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN melakukan pembayaran secara transfer langsung ke rekening atas nama LILI SUTARDJO dan Sdr. LILI SUTARDJO juga tidak pernah mengatakan apa apa kepada terdakwa perihal uang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kalau Sdr. HERMAWAN pernah bertemu dengan Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN pada tahun 2005 di rumah orang tua terdakwa yaitu Sdr. LILI SUTARDJO lalu Sdr. LILI SUTARDJO meminta kepada Sdr. HERMAWAN untuk menyelesaikan permasalahan jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Sdr. HERMAWAN sudah meninggal dunia;

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak terlalu lama menjabat Komisaris Utama di PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE karena adanya permasalahan sehingga dirubah kembali susunan Direksi yang baru di PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah perubahan susunan Direksi yang baru tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham karena Terdakwa tidak pernah dilibatkan atau dihadirkan dalam RUPS dan Terdakwa hanya disampaikan saja bahwa Terdakwa sudah tidak menjabat lagi di PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui mengenai Gugatan Perdata yang diajukan oleh Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai status tanah tersebut sekarang karena setelah tahun 2005 Terdakwa sudah tidak ada komunikasi lagi untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE dan PT. PANCATAMA GOTONG ROYONG;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa di dalam Berita Acara Penyidik yang dibacakan di persidangan bahwa awalnya Terdakwa selaku atas nama anak pemilik PT. PANCATAMA GOTONG ROYONG yaitu LILI SUTARDJO bertemu dengan sdr. IR. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN di kantornya di Jakarta Barat dimana Terdakwa menawarkan bidang atas milik PT. PANCATAMA GOTONG ROYONG dengan dasar Kwitansi, SPPT dan kelengkapan lainnya yang dibeli dari Masyarakat Desa Nambo Udik yang dengan dasar Girik) dengan total luas sekitar 10.346 M2 dengan harga Rp.50.000 / M2 pada saat itu Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN menanyakan kembali apakah ada tanah lagi yang dijual untuk kawannya kemudian Terdakwa jawab ada tanah yang bisa untuk perluasan, dimana total luasnya sekitar 22.054 M2 yang Terdakwa maksudkan adalah tanah atas nama milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE dengan dasar kepemilikan 7 SHGB namun saat itu Terdakwa tidak sampaikan atas nama siapa kepemilikan lahan tersebut dan setahunya sdr. IR. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN tanah perluasan tersebut masih atas nama kepemilikan PT. PANCATAMA GOTONG ROYONG. Adapun harga jualnya sekitar Rp. 50.000. / M2, maka total luas tanah yang saya jual adalah 32.400 M2 dan atas keterangan Terdakwa tersebut bahwa Terdakwa tidak pernah menjual tanah milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE kepada Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN;

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan terdakwa di dalam Berita Acara Penyidik yang dibacakan di persidangan bahwa selanjutnya setelah itu sdr. IR. ONG ONGGO TJANDRA meminta untuk diajukan surat penawaran dari PT. PANCATAMA GOTONG ROYONG tgl 3 Januari 2005 dengan perihal penawaran harga lahan industri seluas 32.400 M2 dengan batas waktu penawaran selama 1 (satu) Minggu seharga Rp. 50.000 x 32.400 m2 = 1.620.000.000,-. Bahwa selanjutnya sdr. IR. ONG ONGGO TJANDRA TJANDRA SETIAWAN menyetujui atas surat penawaran Terdakwa selaku atas nama PT. PANCATAMA GOTONG ROYONG, dan selanjutnya Terdakwa selaku kuasa dari SOEHARDI (direktur PT. PANCATAMA GOTONG ROYONG) dan LILI SUTARDJO (selaku Komisaris PT PANCATAMA GOTONG ROYONG) mengadakan / membuat PERJANJIAN PEMBAYARAN dengan sdr. IR. ONG ONGGO TJANDRA TJANDRA SETIAWAN dengan PERJANJIAN PEMBAYARAN nomor : 17 tertanggal 19 Januari 2005 yang dibuat dihadapan Ny. AGUSTINA JUNADI, S.H Notaris Jakarta, selanjutnya Terdakwa membetulkan keterangan terdakwa tersebut;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa di Berita Acara Penyidik yang dibacakan di persidangan bahwa Terdakwa ketahui bukti asli kepemilikan SHGB an. PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE sebanyak 7 (tujuh) dokumen dengan nomor: 29, 32, 33, 40, 51, 52 dan 141 yang bidang tanahnya di jual kepada Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN berada di Bank Mayapada sebagai jaminan atas pengajuan Hutang oleh PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE dimana total yang dijaminkan adalah sebanyak 111 SHGB, dan atas keterangan terdakwa tersebut kalau Terdakwa mengetahui ada aset milik perusahaan yang dijaminkan di Bank Mayapada namun Terdakwa tidak mengetahui nomor SHGB mana saja yang dijaminkan di Bank Mayapada adapun nomor SHGB yang dicantumkan dalam BAP tersebut karena Terdakwa diberitahu oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena Terdakwa lalai dalam menandatangani Draft Akta Jual Beli (AJB) yang diberikan oleh Sdr. HERMAWAN kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam) belas lembar Akta Pendirian No.187;
2. 16 (enam) belas lembar Akta Pendirian No.187;
3. 8 (delapan) lembar BNRI No.27;
4. 11 (sebelas) lembar risalah rapat No.13;

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 4 (empat) lembar Pernyataan Keputusan Rapat No.35;
6. 33 (tiga puluh tiga) lembar Keputusan Menteri Kehakiman No. 02-5675;
7. 14 (empat) belas lembar BNRI No.96;
8. 4 (empat) lembar Akta Perubahan No.94;
9. 4 (empat) lembar Pernyataan Keputusan Rapat No.421;
10. 10 (Sepuluh) lembar Pemberitahuan tentang Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Susunan Direksi serta Komisaris No.57/VI/1997;
11. 12 (dua belas) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.34;
12. 8 (Delapan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.86;
13. 12 (Dua Belas) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.87;
14. 49 (Empat Puluh Sembilan) Lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.89;
15. 9 (Sembilan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.12;
16. 9 (Sembilan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.74;
17. 9 (Sembilan) lembar jual beli saham No.75;
18. 8 (Delapan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.10;
19. 11 (Sebelas) lembar pengikatan jual beli saham No.11;
20. 82 (Delapan puluh dua) lembar surat Hutang No.80;
21. 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan Salinan SK Menkeh dan HAM RI;
22. 2 (dua) lembar Permohonan Duplikat SK Menkeh dan HAM RI;
23. 23 (Dua Puluh Tiga) lembar BNRI No.51x 5 (lima) lembar pembatalan No.16;
24. 5 (lima) lembar Surat Pernyataan Keputusan Rapat No. 10;
25. 25 (dua puluh lima) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.10;
26. 12 (dua belas) lembar BNRI No.20;
27. 8 (delapan) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.24;
28. 11 (Sebelas) lembar Akta Addendum pengikatan Diri untuk melakukan jual beli Saham No.42;
29. 10 (Sepuluh) lembar Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham No.26;
30. 6 (enam) lembar BNRI No.45;
31. 9 (sembilan) lembar Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham No.33;
32. 12 (dua belas) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.39;
33. 6 (enam) lembar Akta Kuasa Khusus No.19;
34. 20 (Dua Puluh) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.53;

Halaman 64 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 23 (Dua Puluh Tiga) lembar akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.19;
36. 14 (empat belas) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No. 16;
37. 20 (Dua puluh) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.19;
38. Asli Salinan Putusan Kasasi No.3077;
39. Asli Salinan Putusan PT No. 217/PDT/DKI/2016;
40. Asli Salinan Putusan No.516/Pdt.G/2014/PN.Jkt.UT

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli serta bukti-bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 ada Gugatan Perdata yang mana selaku Penggugatnya adalah Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN dan Tergugat IV adalah PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa adapun Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN menggugat PT. NEW ASIA INDUSTRIAL karena Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN mengaku sebagai pembeli atas bidang tanah sebanyak 15 (lima belas) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sebanyak 9 (sembilan) Sertifikat atas nama pemilik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;
- Bahwa luas tanah milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yang digugat oleh Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN sekitar 2 (dua) Hektar;
- Bahwa adapun nilai tanah tersebut saat ini adalah sekitar Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah).
- Bahwa dasar kepemilikan PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE terhadap tanah yang digugat oleh Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN pada tahun 2014 adalah berupa sertifikat;
- Bahwa tanah milik PT. NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yang dibeli Ir. ONGGO TJANDRA SETIAWAN tersebut ternyata dijual oleh HERMAWAN selaku Direktur atas persetujuan Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham ;
- Bahwa adapun tanah milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yang dijual oleh HERMAWAN dan atas persetujuan Terdakwa tersebut adalah sebagian tanah sebagai mana dalam sertifikat:
 - a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.29 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 28 tanggal 21 Juli 1998 seluas

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.475 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.

b. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.32 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 31 tanggal 21 Juli 1998 seluas 5.795 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.

c. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.33 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 32 tanggal 21 Juli 1998 seluas 8.300 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.

d. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.40 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 40 tanggal 23 September 1998 seluas 14.595 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.

e. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.51 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 51 tanggal 23 September 1998 seluas 780 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.

f. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.52 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 52 tanggal 23 September 1998 seluas 3.660 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.

g. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.141 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 141 tanggal 03 Maret 1999 seluas 7725 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE.

- Bahwa Jual Beli tersebut tanpa sepengetahuan Perusahaan PT,NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE dan dokumen-dokumen Akta Jual Beli tersebut juga tidak terdapat di Perusahaan;
- Bahwa ternyata jual beli tersebut berdasarkan draft Akta Jual Beli di mana yang bertindak selaku penjual adalah Sdr. HERMAWAN selaku Direktur PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE dengan mendapat persetujuan dari Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, yang dibuat oleh Saksi MARIZA ZAHARA , Notaris PPAT yang memperoleh pekerjaan dari Notaris ANI WIDAYANI,SH ;
- Bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ke-6 huruf a dan b Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE No. 89 tanggal 31 Maret 1999, yang berhak untuk bertindak atas nama Perusahaan untuk menjual dan lain-lain adalah Direktur Utama serta untuk menjual atau mengalihkan aset perusahaan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan minimal $\frac{3}{4}$ suara Pemilik Saham yang diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ;

- Bahwa dari catatan PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE tidak ada transaksi yang menyatakan bahwa PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE pernah menjual tanah tersebut kepada Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN;

- Bahwa prosedur mekanisme yang berlaku dalam perusahaan PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE untuk melepaskan atau menjual aset perusahaan harus ada surat PAJB (Perjanjian Akta Jual Beli) kemudian dilakukan pembayaran ;

- Bahwa 15 bidang tanah berdasarkan Sertifikat Guna Bangunan (SHGB) sebanyak 9 Sertifikat atas nama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE di antaranya yang dijual HERMAWAN atas persetujuan Terdakwa dijaminan di Bank Mayapada Jakarta;

- Bahwa betul surat dari Bank Mayapada Internasional Tbk Jakarta Nomor: 0282/AK/XII/2005 Tanggal 23 Desember 2005 ditujukan kepada BADAN PERTANAHAN NASIONAL SERANG untuk 111 (seratus sebelas) SHGB yang menjadi jaminan di Bank Mayapada semuanya sudah diroya dan kemudian dicatatkan di Buku Tanah tanggal 17 Nopember 2005 namun yang 9 (sembilan) sertifikat yang dijual HERMAWAN atas persetujuan Terdakwa belum di-roya ;

- Bahwa setelah diroya adapun SHGB tersebut berada di PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE;

- Bahwa benar berdasarkan AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA Para Pemegang Saham PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE tanggal 29 Nopember 2005 bahwa Terdakwa diberhentikan dengan hormat selaku Komisaris Utama PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE ;

- Bahwa terkait dengan gugatan Sdr. Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN tersebut telah selesai sampai dengan tingkat Kasasi di mana gugatan tersebut dikabulkan adapun atas gugatan tersebut saat ini 9 (sembilan) SHGB tersebut disita oleh Pengadilan;

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli saham PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE dan aset-asetnya dijaminan di Bank Mayapada

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



namun Terdakwa tidak bisa menyelesaikan kewajibannya di Bank Mayapada sehingga saham PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE diambil alih kembali oleh PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE dengan menyusun kembali direksi yang baru;

- Bahwa 9 (Sembilan) Draft Akta Jual Beli tanah milik PT. NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yang tidak dibubuhi nomor dan tanggal antara Sdr. HERMAWAN selaku Direktur PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE mendapatkan persetujuan dari Terdakwa selaku Komisaris Utama selaku penjual dengan Ir. ONG ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli;
- Bahwa Draft AJB (Akta Jual Beli) tersebut ditanda tangani saksi MARIZA ZAHARA selaku PPAT, akan tetapi yang membuat Draft AJB (Akta Jual Beli) yaitu Sdri. ANI WIDAYANI, SH., selaku Notaris dan kedua stafnya bernama Sdri. NAERONAH dan Sdr. H. PUDIN yang mengisi data-data terkait data penjual dan pembeli, obyek tanah dan lain-lain dan setelah selesai dokumen AJB (Akta Jual Beli) tersebut dibuat oleh Sdri. ANI WIDAYANI lalu diserahkan kepada MARISA ZAHARA, SH untuk ditanda tangani lalu diberikan stempel PPAT MARISA ZAHARA, SH dengan demikian dokumen AJB (Akta Jual Beli) dimaksud adalah produk atas nama kantor PPAT MARISA ZAHARA, SH.
- Bahwa Sdri. ANI WIDAYANI, SH., selaku Notaris membuat Akta Jual Beli (AJB) tersebut atas nama kantor Notaris PPAT MARISA ZAHARA, SH., karena pada saat itu Sdri. ANI WIDAYANI, SH., belum diangkat menjadi PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) makanya yang bersangkutan meminta bantuan kepada saksi MARISA ZAHARA, SH untuk membuat AJB (Akta Jual Beli) tersebut karena pada saat itu saksi MARISA ZAHARA, SH., sudah menjadi PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah);
- Bahwa saksi MARISA ZAHARA, SH. menandatangani AJB (Akta Jual Beli) tersebut di kantor Notaris ANI WIDAYANI, SH. pada tahun 2005 dan pada saat itu hanya MARISA ZAHARA, SH yang tanda tangan di Akta Jual Beli (AJB) tersebut karena para pihak Penjual dan Pembeli berikut saksi-saksi tidak menghadap, dan pada saat itu sudah ada tanda tangan Sdri. ANI WIDAYANI, SH., terlebih dahulu di Akta Jual Beli (AJB), jadi penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) tersebut tidak dilakukan di hadapan para pihak;
- Bahwa AJB (Akta Jual Beli) tersebut masih berupa draft karena belum ada dokumen data-data pendukung sehingga belum dicatatkan di kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notaris saksi MARISA ZAHARA,SH dan belum diberi nomor pada AJB (Akta Jual Beli) tersebut;

- Bahwa saksi Ir.ONGGO TJANDRA SETIAWAN mengajukan gugatan karena awalnya pada tahun 2005 membeli beberapa bidang tanah di desa NAMBO UDIK Serang Banten dari Terdakwa selaku Presiden Direktur PT. PANCATAMA GOTONG ROYONG;
- Bahwa sesuai perjanjian Ir.ONGGO TJANDRA SETIAWAN melakukan pembayaran dengan cara 4 (empat) tahap:
 1. Tahap ke-1 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui rekening pribadi milikTerdakwa;
 2. Tahap ke-2 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui rekening pribadi milik Terdakwa;
 3. Tahap ke-3 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) melalui rekening LILI SUTARDJO selaku Komisaris PT. PANCATAMA GOTONG ROYONG;

Total keseluruhan yang sudah bayar Ir.ONGGO TJANDRA SETIAWAN sekitar Rp1.125.000.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dan dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa kwitansi ;

- Bahwa Ir.ONGGO TJANDRA SETIAWAN belum melakukan pembayaran Tahap ke-4 karena sesuai perjanjian bahwa akan dilakukan pelunasan jika sertifikat atas tanah tersebut sudah jadi, namun karena Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi kemudian Ir.ONGGO TJANDRA SETIAWAN mencari Terdakwa ke rumah terdakwa dan bertemu dengan Sdr. LILI SUTARDJO selaku orang tua terdakwa dan saat itu LILI SUTARDJO menyampaikan jika Terdakwa memang tidak benar lalu Ir. ONGGO TJANDRA SETIAWAN diminta untuk menemui adik dari LILI SUTARDJO bernama Sdr. HERMAWAN selaku Direktur di PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE untuk menyelesaikan permasalahan jual beli tanah tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian Ir.ONGGO TJANDRA SETIAWAN dihubungi oleh Sdr. HERMAWAN dan mengatakan bahwa ada pengalihan aset tanah milik PT. PANCATAMA GOTONG ROYONG yang dialihkan oleh Sdr. HERMAWAN selaku Direktur PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yang letaknya juga di NAMBO UDIK tidak jauh dari tanah yang sebelumnya lalu Ir.ONGGO TJANDRA SETIAWAN bersama Sdr. HERMAWAN melihat lokasi tanah yang dimaksud selanjutnya Ir.ONGGO TJANDRA SETIAWAN menyetujui atas penggantian tanah tersebut dengan harga yang sama dengan yang sebelumnya ;

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. HERMAWAN memberitahukan kepada Ir.ONGGO TJANDRA SETIAWAN bahwa tanah yang digantikan tersebut yang letaknya di NAMBO UDIK adalah milik PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE dan Terdakwa selaku Komisaris Utama;
- Bahwa di dalam Draft Akta Jual Beli (AJB) yang ditandatangani oleh HERMAWAN selaku Direktur PT.NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yang disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Komisaris Utama sebagai penjual dan ditandatangani oleh Ir.ONGGO TJANDRA SETIAWAN sebagai pembeli, diterangkan jika tanah obyek jual beli tersebut tidak dalam sengketa serta tidak menjadi jaminan sebagai hutang;
- Bahwa Draft Akta Jual Beli (AJB) tersebut kemudian diajukan sebagai bukti oleh Ir.ONGGO TJANDRA SETIAWAN pada saat mengajukan Gugatan Perdata pada tahun 2014 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsu surat;
3. Unsur dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal;
4. Unsur dengan maksud;
5. Unsur Untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
6. Unsur jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa



Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa berkaitan dengan Subyek Hukum yaitu orang atau badan hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dan mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, telah ternyata identitas tersebut dibenarkan oleh ia Terdakwa, sehingga memang benar ia Terdakwa-lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak terdapat hal-hal yang menghilangkan kemampuan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa namun demikian, apakah benar Terdakwa-lah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim, akan tergantung dari pertimbangan pada unsur berikutnya yaitu unsur-unsur mengenai perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika seluruh unsur perbuatan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur Barang Siapa mutatis mutandis telah terbukti

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsu surat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat surat di mana surat aslinya memang tidak ada, kemudian dibuatlah versi palsunya (vide pendapat Prof.Eddy O' Hiaej,SH.MH) , atau membuat surat yang isinya tidak benar sebagaimana fakta sebenarnya ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memalsu surat adalah perbuatan memalsukan surat dari surat aslinya, atau membuat surat yang isinya berbeda dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara, perbedaan antara perbuatan membuat surat palsu dengan memalsu surat yaitu pada perbuatan membuat surat palsu , pada awalnya tidak ada surat apa pun, kemudian dibuat surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran , sedangkan pada perbuatan memalsu surat yaitu pada awalnya memang sudah ada surat, namun kemudian dibuat surat lagi yang isinya bertentangan dengan kebenaran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut doktrin Hukum Pidana terdapat dua jenis Pemalsuan yaitu Pemalsuan secara Formil di mana perbuatan pemalsuan ini pada tahap pembuatan yang berkaitan dengan tempos pihak



yang membuatnya, sedangkan Pemalsuan secara Materiil yaitu di mana perbuatan mengenai pemalsuan terhadap isi dari suatu surat atau akta ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang di persidangan, Terdakwa telah terbukti menanda tangani 9 (sembilan) draft Akta Jual Beli dalam kapasitas selaku Komisaris Utama PT.NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE menyetujui pengalihan aset milik PT.NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE di mana terdapat klausule yang menyatakan bahwa tanah obyek jual beli adalah dalam status tidak sedang menjadi jaminan hutang , padahal Terdakwa mengetahui bahwa tanah obyek jual beli tersebut masih dalam status menjadi jaminan hutang di PT.Bank MAYAPADA ;

Menimbang, bahwa penandatanganan yang dilakukan Terdakwa di dalam 9 (sembilan) draft Akta Jual Beli tersebut berkorelasi dengan penerimaan pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Ir.ONGGO TJANDRA SETIAWAN kepada Terdakwa sebagaimana bukti-bukti pembayaran yang diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi Ir.ONGGO TJANDRA SETIAWAN di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal;

Menimbang, bahwa unsur dapat menimbulkan suatu hak atau perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal adalah surat palsu tersebut menimbulkan akibat tertentu berupa adanya hak dari seseorang baik pelaku sendiri maupun orang lain atau menimbulkan perikatan pada orang-orang tertentu baik pelaku sendiri maupun orang lain ataupun menimbulkan hapusnya hutang baik hutang pelaku sendiri maupun hutang orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, 9 (sembilan) draft Akta Jual Beli antara Ir.ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli dengan HERMAWAN selaku Direktur PT.NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE dengan disetujui Terdakwa selaku Komisaris Utama PT.NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE sebagai Penjual, telah menimbulkan hak dan kewajiban baik terhadap Ir.ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku pembeli maupun HERMAWAN dan Terdakwa (PT.NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE) selaku Penjual di mana pihak Ir.ONGGO TJANDRA SETIAWAN telah melakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali dari 4 (empat) kali kesepakatan,



sedangkan pihak Penjual berhak menerima pembayaran yang terbukti telah diterima oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan, 9 (sembilan) draft Akta Jual Beli telah digunakan oleh Ir.ONGGO TJANDRA SETIAWAN menjadi bukti dalam gugatan yang diajukannya di pengadilan, di mana draft Akta Jual Beli tersebut dijadikan dasar oleh Ir.ONGGO TJANDRA SETIAWAN untuk menuntut hak-nya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dengan maksud;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ Dengan Maksud “ atau atau “ Dengan Sengaja “ dalam literatur dikenal 2 (dua) Teori Kesengajaan yaitu Teori Kehendak (Wilstheorie) yang diajarkan oleh Von Hippel (ahli hukum Jerman) menerangkan bahwa *Sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan demikian jika seseorang melakukan perbuatan tertentu, maka kehendak orang tersebut adalah menimbulkan akibat atas perbuatannya, di mana seseorang tersebut melakukan perbuatan tersebut justru karena ia menghendaki akibatnya* “. Selanjutnya yang kedua adalah Teori Pengetahuan / Membayangkan (Voorstellingtheorie) yang diajarkan oleh Frank (ahli hukum Jerman) dengan karangannya yaitu *Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre* , menerangkan bahwa *Tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ihwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan / menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertainya*. Sehingga menurut teori Pengetahuan ini pelaku tindak pidana tidak harus menghendaki akibatnya , melainkan hanya dapat membayangkan/ menyangka (*Vorstellen*) bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul, sudah cukup untuk menyatakan pelaku “ *menghendaki dan mengetahui* “.

Menimbang, bahwa kemudian jika dilihat dari segi sifatnya, maka dikenal 2 (dua) Teori yaitu Teori Kesengajaan Berwarna (*Gekleurd*) dan Teori Kesengajaan Tidak Berwarna (*Kleurloos*), di mana yang dimaksud dengan Teori Kesengajaan Berwarna adalah *Bilamana kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si Pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang)*. Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin pelaku dengan sifat melawan hukumnya perbuatan, artinya untuk menyatakan adanya



kesengajaan untuk berbuat jahat diperlukan syarat bahwa pada saat melakukan perbuatan pidana, si Pelaku ada kesadaran bahwa perbuatannya dilarang dan/atau dapat dipidana.

Menimbang, bahwa yang kedua adalah Teori Kesengajaan Tidak Berwarna (*Kleurloos*) yaitu bahwa untuk adanya kesengajaan Pelaku perbuatan yang dilarang/dipidana tidak disyaratkan bahwa ia perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang, sehingga bisa saja si Pelaku dikatakan telah berbuat dengan sengaja, walaupun ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan doktrin *Fiksi Hukum* (*Azas yang menganggap semua orang tahu hukum*) yang dianut di Indonesia, maka Teori Kesengajaan Tidak Berwarna inilah yang sesuai , sehingga berdasarkan uraian teori Kesengajaan berdasarkan jenis dan sifatnya maka dapat disimpulkan sistem pidana di Indonesia (*KUHP*) menganut Teori Pengetahuan/Membayangkan (*Voorstellingstheorie*) dan Teori Kesengajaan Tidak Berwarna (*Kleurloos*) di mana untuk menilai apakah pelaku tindak pidana sengaja melakukan perbuatannya adalah dengan menilai apakah Pelaku tindak pidana membayangkan/menyangka (*voorstellen*) akibat dari perbuatannya tersebut, dan tidak menjadi masalah apakah akibat perbuatannya sesuai dengan bayangan atau pun sangkaan atau pun tujuan Pelaku , dan tidak menjadi soal apakah Pelaku mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam *KUHP* sendiri tidak memberikan pengertian tentang Kesengajaan, namun di dalam *Memorie van Toelichting* (*MvT*) disebutkan bahwa “*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui* “, sehingga berdasarkan penjelasan tersebut Kesengajaan diartikan sebagai “ *Menghendaki dan Mengetahui (Willens en Wetens)* artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, berdasarkan keterangan Terdakwa yang ketika disodori 9 (sembilan) draft Akta Jual Beli oleh HERMAWAN di rumahnya semestinya dalam kapasitas sebagai Komisaris Utama mengetahui mengenai tanah yang akan dijadikan obyek jual beli, sehingga tidak masuk akal jika Terdakwa mengatakan hanya menandatangani tanpa menanyakan mengenai tanah yang akan dijadikan



obyek jual beli, apalagi di dalam draft Akta Jual Beli disebutkan Terdakwa menyetujui sebagai Komisaris Utama PT.NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE ;

Menimbang, bahwa selain fakta hukum tersebut, telah terbukti akibat dari penandatanganan 9 (sembilan) draft Akta Jual Beli tersebut kemudian Terdakwa menerima pembayaran dari saksi Ir.ONGGO TJANDRA SETIAWAN sebanyak 3 (tiga) kali sehingga jelas Terdakwa mengetahui apa konsekwensi dari pendantanganan yang Terdakwa lakukan di dalam draft Akta Jual Beli dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke-empat telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur Untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu ;

Menimbang, bahwa unsur untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu, yaitu pembuatan surat tersebut disengaja pelaku untuk dipakainya sendiri atau menyuruh orang lain memakainya yang berarti bahwa pelaku sengaja menggunakan surat yang isinya tidak benar tersebut (padahal pelaku sudah mengetahui tentang ketidakbenarannya) namun pelaku tetap menggunakannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, atas dasar terjadinya 9 (sembilan) draft Akta Jual Beli antara Ir.ONGGO TJANDRA SETIAWAN selaku Pembeli dengan Penjual yaitu HERMAWAN dan Terdakwa masing-masing dalam kapasitas sebagai Direktur dan Komisaris Utama PT.NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE , telah menimbulkan kewajiban bagi Ir.ONGGO TJANDRA SETIAWAN untuk melakukan pembayaran kepada PT.NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yang diterima oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran , padahal senyatanya Terdakwa mengetahui bahwa tanah obyek jual beli adalah dalam status sedang dijaminkan ke PT.BANK MAYAPADA , tidak sebagaimana klausule dalam draft Akta Jual Beli yang menyatakan tanah obyek jual beli tidak sedang dalam status jaminan pada pihak lain, sehingga dengan demikian Terdakwa menggunakan 9 (sembilan) draft Akta Jual Beli tersebut seolah isinya benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-lima telah terpenuhi ;

Ad.6. Unsur jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;



Menimbang, bahwa kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang termasuk adanya kemungkinan (potensi) kerugian adalah kerugian materiil / finansil maupun kerugian pihak lainnya selain pelaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, akibat digunakannya 9 (sembilan) draft Akta Jual Beli tersebut oleh Terdakwa maupun oleh Ir.ONGGO TJANDRA SETIAWAN telah menimbulkan kerugian pada PT.NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yaitu tanah obyek jual beli milik-nya telah berubah menjadi tanah obyek sengketa di mana PT.NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE menjadi pihak Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-enam telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur perbuatan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian unsur Barang Siapa secara mutatis mutandis telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur pasal 263 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Pledoi tentang perbuatan telah kadaluwarsa oleh karena telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela terkait Eksepsi/Keberatan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 29 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 28 tanggal 21 Juli 1998 seluas 44.475 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE sekarang sudah berubah nomor menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.173 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 28 tanggal 08 Nopember 2004 seluas 42.410 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yang terletak obyek tanah di Desa Nambo Udik Cikande Serang, Banten.
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.32 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 31 tanggal 21 Juli 1998 seluas 5.795 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, yang terletak obyek tanah di Desa Nambo Udik Cikande Serang, Banten.
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.33 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 32 tanggal 21 Juli 1998 seluas 8.300 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, yang terletak obyek tanah di Desa Nambo Udik Cikande Serang, Banten.
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.40 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No./ Peta No. 40 tanggal 23 September 1998 seluas 14.595 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, yang terletak obyek tanah di Desa Nambo Udik Cikande Serang, Banten.
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.51 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 51 tanggal 23 September 1998 seluas 780 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, yang terletak obyek tanah di Desa Nambo Udik Cikande Serang, Banten.
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.52 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 52 tanggal 23 September 1998 seluas 3.660 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, yang terletak obyek tanah di Desa Nambo Udik Cikande Serang, Banten.
7. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.141 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 141 tanggal 03 Maret 1999 seluas 7725 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, yang terletak obyek tanah di Desa Nambo Udik Cikande Serang, Banten.
8. 16 (enam) belas lembar Akta Pendirian No.187;
9. 16 (enam) belas lembar Akta Pendirian No.187;
10. 8 (delapan) lembar BNRI No.27;
11. 11 (sebelas) lembar risalah rapat No.13;
12. 4 (empat) lembar Pernyataan Keputusan Rapat No.35;

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 33 (tiga puluh tiga) lembar Keputusan Menteri Kehakiman No. 02-5675;
14. 14 (empat) belas lembar BNRI No.96;
15. 4 (empat) lembar Akta Perubahan No.94;
16. 4 (empat) lembar Pernyataan Keputusan Rapat No.421;
17. 10 (Sepuluh) lembar Pemberitahuan tentang Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Susunan Direksi serta Komisaris No.57/VI/1997;
18. 12 (dua belas) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.34;
19. 8 (Delapan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.86;
20. 12 (Dua Belas) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.87;
21. 49 (Empat Puluh Sembilan) Lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.89;
22. 9 (Sembilan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.12;
23. 9 (Sembilan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.74;
24. 9 (Sembilan) lembar jual beli saham No.75;
25. 8 (Delapan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.10;
26. 11 (Sebelas) lembar pengikatan jual beli saham No.11;
27. 82 (Delapan puluh dua) lembar surat Hutang No.80;
28. 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan Salinan SK Menkeh dan HAM RI;
29. 2 (dua) lembar Permohonan Duplikat SK Menkeh dan HAM RI;
30. 23 (Dua Puluh Tiga) lembar BNRI No.51x 5 (lima) lembar pembatalan No.16;
31. 5 (lima) lembar Surat Pernyataan Keputusan Rapat No. 10;
32. 25 (dua puluh lima) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.10;
33. 12 (dua belas) lembar BNRI No.20;
34. 8 (delapan) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.24;
35. 11 (Sebelas) lembar Akta Addendum pengikatan Diri untuk melakukan jual beli Saham No.42;
36. 10 (Sepuluh) lembar Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham No.26;
37. 6 (enam) lembar BNRI No.45;
38. 9 (sembilan) lembar Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham No.33;
39. 12 (dua belas) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.39;

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



40. 6 (enam) lembar Akta Kuasa Khusus No.19;
41. 20 (Dua Puluh) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.53;
42. 23 (Dua Puluh Tiga) lembar akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.19;
43. 14 (empat belas) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No. 16;
44. 20 (Dua puluh) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.19;
45. Asli Salinan Putusan Kasasi No.3077;
46. Asli Salinan Putusan PT No. 217/PDT/DKI/2016;
47. Asli Salinan Putusan No.516/Pdt.G/2014/PN.Jkt.UT

dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian tidak hanya pada PT.NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE tapi juga pada pihak lain ;
- Terdakwa menyangkal atas perbuatan yang dilakukannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1.Menyatakan terdakwa **GUNAWAN SUTARDJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pemalsuan Surat*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GUNAWAN SUTARDJO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 04 (Empat) tahun ;
- 3.Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4.Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5.Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 29 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 28 tanggal 21 Juli 1998 seluas 44.475 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE sekarang sudah berubah nomor menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.173 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 28 tanggal 08 Nopember 2004 seluas 42.410 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE yang terletak obyek tanah di Desa Nambo Udik Cikande Serang, Banten.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.32 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 31 tanggal 21 Juli 1998 seluas 5.795 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, yang terletak obyek tanah di Desa Nambo Udik Cikande Serang, Banten.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.33 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 32 tanggal 21 Juli 1998 seluas 8.300 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, yang terletak obyek tanah di Desa Nambo Udik Cikande Serang, Banten.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.40 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No./ Peta No. 40 tanggal 23 September 1998 seluas 14.595 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, yang terletak obyek tanah di Desa Nambo Udik Cikande Serang, Banten.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.51 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 51 tanggal 23 September 1998 seluas 780 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, yang terletak obyek tanah di Desa Nambo Udik Cikande Serang, Banten.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.52 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 52 tanggal 23 September 1998 seluas 3.660 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL ESTATE, yang terletak obyek tanah di Desa Nambo Udik Cikande Serang, Banten.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.141 / NAMBO UDIK dengan Surat Ukur No / Peta No. 141 tanggal 03 Maret 1999 seluas 7725 M2 atas nama pemilik hak PT. THE NEW ASIA INDUSTRIAL

Halaman 80 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESTATE, yang terletak obyek tanah di Desa Nambo Udik Cikande Serang, Banten.

- 16 (enam) belas lembar Akta Pendirian No.187;
- 8 (delapan) lembar BNRI No.27;
- 11 (sebelas) lembar risalah rapat No.13;
- 4 (empat) lembar Pernyataan Keputusan Rapat No.35;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar Keputusan Menteri Kehakiman No. 02-5675;
- 14 (empat) belas lembar BNRI No.96;
- 4 (empat) lembar Akta Perubahan No.94;
- 4 (empat) lembar Pernyataan Keputusan Rapat No.421;
- 10 (Sepuluh) lembar Pemberitahuan tentang Perubahan Susunan Pemegang Saham dan Susunan Direksi serta Komisaris No.57/VI/1997;
- 12 (dua belas) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.34;
- 8 (Delapan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.86;
- 12 (Dua Belas) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.87;
- 49 (Empat Puluh Sembilan) Lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.89;
- 9 (Sembilan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.12;
- 9 (Sembilan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.74;
- 9 (Sembilan) lembar jual beli saham No.75;
- 8 (Delapan) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.10;
- 11 (Sebelas) lembar pengikatan jual beli saham No.11;
- 82 (Delapan puluh dua) lembar Surat Hutang No.80;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan Salinan SK Menkeh dan HAM RI;
- 2 (dua) lembar Permohonan Duplikat SK Menkeh dan HAM RI;
- 23 (Dua Puluh Tiga) lembar BNRI No.51x 5 (lima) lembar pembatalan No.16;
- 5 (lima) lembar Surat Pernyataan Keputusan Rapat No. 10;
- 25 (dua puluh lima) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.10;
- 12 (dua belas) lembar BNRI No.20;
- 8 (delapan) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.24;
- 11 (Sebelas) lembar Akta Addendum pengikatan Diri untuk melakukan jual beli Saham No.42;

Halaman 81 dari 80 Putusan Nomor 1099/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- 10 (Sepuluh) lembar Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham No.26;
- 6 (enam) lembar BNRI No.45;
- 9 (sembilan) lembar Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham No.33;
- 12 (dua belas) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.39;
- 6 (enam) lembar Akta Kuasa Khusus No.19;
- 20 (Dua Puluh) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.53;
- 23 (Dua Puluh Tiga) lembar akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.19;
- 14 (empat belas) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No. 16;
- 20 (Dua puluh) lembar Akta BA Rapat Umum Luar Biasa No.19;
- Asli Salinan Putusan Kasasi No.3077;
- Asli Salinan Putusan PT No. 217/PDT/DKI/2016;
- Asli Salinan Putusan No.516/Pdt.G/2014/PN.Jkt.UT

Dikembalikan kepada siapa / pihak barang tersebut disita;

- 5.** Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 18 Nopember 2020, oleh kami, Djuyamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H, Srutopo Mulyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Irfano Rukmana Rachim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, S.H.

Djuyamto, S.H.

Srutopo Mulyono, S.H.

Panitera Pengganti,



Hariyanti Paelori, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)